

**OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
WARTA DOM KOMFORT**

Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI	NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	Postanowienia wspólne: § 2; § 3; § 58 Ubezpieczenie mienia: § 5; § 6; § 7 ust.8; § 8; § 11; § 12 ust.1–5; § 53 ust. 1 Ubezpieczenie Assistance: § 13; § 54 Ubezpieczenie OC: § 15; § 16; § 17 § 19; § 21; § 55 ust. 1 Ubezpieczenie NNW: § 22; § 25; § 56 ust. 1 Ubezpieczenie sprzętu poza domem: § 26; § 30; § 53 ust. 1 Ubezpieczenie roweru poza domem: § 31; § 32; § 35; § 53 ust. 1 Ubezpieczenie utraty czynszu: § 36; § 39 Ubezpieczenie nagrobków: § 40; § 43; § 53 ust. 1 Ubezpieczenie roślinności ogrodowej: § 44; § 47; § 53 ust.1
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	Postanowienia wspólne: § 57; § 59 ust. 3–4 Ubezpieczenie mienia: § 9; § 10 ust. 4; § 12 ust. 5–7; § 53 ust. 2–4 Ubezpieczenie Assistance: § 14 Ubezpieczenie OC: § 20; § 55 ust. 2–4 Ubezpieczenie NNW: § 24; § 56 ust. 2; 3–5 Ubezpieczenie sprzętu poza domem: § 28; § 29 ust.5; § 53 ust. 2–4 Ubezpieczenie roweru poza domem: § 34; § 53 ust. 2–4 Ubezpieczenie utraty czynszu: § 38 Ubezpieczenie nagrobków: § 42; § 53 ust. 2–4 Ubezpieczenie roślinności ogrodowej: § 46; § 53 ust. 2–4

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

- W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT (zwane dalej OWU) można zawrzeć umowę w zakresie następujących ubezpieczeń:
 - mienia, o którym mowa w § 4,
 - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), o którym mowa w § 15,
- Umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o następujące ubezpieczenia dodatkowe:
 - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o którym mowa w § 22,
 - sprzętu poza domem, o którym mowa w § 26,
 - roweru poza domem, o którym mowa w § 31,
 - utrąty czynszu, o którym mowa w § 36,
 - nagrobków, o którym mowa w § 40,
 - roślinności ogrodowej, o którym mowa w § 44.
- Umowa zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna (zwanym dalej WARTA).
- Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Ubezpieczającego, który może ją zawrzeć na cudzy rachunek.

SŁOWNICZEK

§ 2

Pojęcia użyte w niniejszych OWU mają następujące znaczenie:

- Awaria** – wewnętrzne lub zewnętrzne uszkodzenie przedmiotu, uniemożliwiające jego funkcjonowanie, powstałe z przyczyny innej niż działanie człowieka lub użytkowanie niezgodnie z instrukcją. Do awarii nie zalicza się niedrożności rur/przewodów.
- Biżuteria** – przedmioty osobistego użytku przeznaczone do ozdoby, wykonane w całości lub w części z metali szlachetnych, lub półszlachetnych: złota, srebra, platyny, palladu, miedzi, mosiądzu lub kamieni szlachetnych, lub półszlachetnych.
- Budynek w budowie** – dom jednorodzinny, dom letniskowy, garaż lub inny budynek będący w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Obejmuje on również materiały budowlane w postaci surowców i półfabrykatów niezbędnych do realizacji budowy, a także elementy w budowie, o których mowa w ust. 9. Przy czym przyjmuje się, że:
 - rozpoczęcie budowy** następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, obejmujących: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
 - zakończenie budowy** następuje z chwilą uzyskania wszystkich częściowych odbiorów technicznych wymaganych przepisami prawa, czyli protokołów badań i sprawdzeń: wewnętrznej instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji gazowej lub decyzji administracyjnej stwierdzającej zakończenie budowy i kwalifikującej budynek jako obiekt gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest wymagane prawem lub milczącej zgody, czyli braku sprzeciwu właściwego organu w terminie ustawowym od dostarczenia temu organowi zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- COK** – Centrum Obsługi Klienta WARTY – jednostka organizacyjna WARTY wyznaczona do kontaktu z Ubezpieczonymi w celu przyjęcia zgłoszenia szkody i przeprowadzenia procesu likwidacji szkody lub podmiot zajmujący się w imieniu WARTY organizacją usług Assistance, określonych w niniejszych OWU.
- Dewastacja** – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, niezwiązane z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem, lub rabunku, obejmujące również graffiti, o którym mowa w ust. 12. Zniszczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku bądź kradzieży z włamaniem, objęte są ochroną w ramach ryzyka kradzieżowych zgodnie z ust. 14.
- Dom jednorodzinny** – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo część budynku w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w którym znajdują się nie więcej niż 4 samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe). Za dom jednorodzinny uważa się również lokal mieszkalny (od parteru po dach w pionie) w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. W budynku może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej. Garaż i pomieszczenia przynależne stanowiące jedną bryłę z budynkiem traktowane są jako jego integralna część. Dom jednorodzinny obejmuje elementy konstrukcyjne, balkony, loggie, tarasy (łącznie z zadaszeniem), opaski wokół budynku, a także:
 - instalacje** służące do zaopatrzenia i prawidłowej eksploatacji budynku wraz z jego otoczeniem, stanowiące zespoły połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i znajdujących się wewnątrz budynku lub na zewnątrz,
 - urządzenia techniczne** umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi), znajdujące się wewnątrz budynku lub na zewnątrz w miejscu ubezpieczenia. Zalicza się tu w szczególności:
 - piece, kominki, grzejniki, klimatyzatory, wentylatory,
 - czujki, sygnalizatory i inne elementy instalacji: przeciwdymowej, przeciwpożarowej, alarmowej, monitoringu,
 - sterowniki centralnego sterowania, centralnego odkurzenia,
 - stacjonarne stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
 - włączniki/wyłączniki/przełączniki i gniazda elektryczne,
 - urządzenia służące uzdatnianiu wody, zbiorniki na wodę,
 - indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej obejmujące wyłącznie:
 - panele słoneczne, kolektory solarne, ogniwa fotowoltaiczne w tym falowniki, magazyn energii,
 - zbiorniki na gaz lub paliwa płynne,
 - pompy ciepła, agregaty prądoworcze.
 - urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
 - indywidualne ujęcia wody (studnie wraz z instalacjami i przykręciami),
 - stałe elementy** zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi):
 - meble w zabudowie, w tym szafy wnękowe i stała zabudowa kuchni, a także lustra wmontowane w ścianę lub sufit,
 - sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę,
 - kabina/szyba prysznicowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewomywak, zlew, brodzik, baterie (w tym podtynkowe), krany, wylewki, słuchawki prysznicowe, deszczownice, stelaże podtynkowe
 - okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wraz z futrynami, oszkleniem, zamknięciami,
 - wewnętrzne: parapety, żaluzje, rolety, moskitiery,
 - elementy zabudowy wewnętrznej: obudowy instalacji i grzejników, ścianki/przegrody działowe dowolnej konstrukcji, antresole, schody wewnętrzne i poręcze, zyrandole, kinkiety, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami,
 - wewnętrzne: tynki, gładzie, szpachle, powłoki malarskie, materiały izolacyjne, okładziny – ścian, podłóg, schodów, sufitów i słupów,
 - zewnętrzne: tynki, gładzie, szpachle, powłoki malarskie, materiały izolacyjne, elewacja,
 - zabudowy balkonów, loggii lub tarasów,
 - parapety zewnętrzne, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, punkty oświetleniowe, skrzynki na listy, wszelkiego rodzaju markizy, rolety i żaluzje, anteny, domofony, wideodomofony, kamery, rynny, rury spustowe, płotki śniegowe.
- Dom letniskowy** – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo część budynku w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony do celów rekreacyjnych, położony na działce rekreacyjnej. Garaż i pomieszczenia przynależne stanowiące jedną bryłę z budynkiem traktowane są jako jego integralna część. Dom letniskowy obejmuje elementy konstrukcyjne, balkony, tarasy (łącznie z zadaszeniem), opaski wokół budynku, a także wszystkie elementy wymienione w ust. 6 pkt 1–3.

- Działka rekreacyjna** – grunt przeznaczony pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe o charakterze rekreacyjnym. O przeznaczeniu gruntu decyduje gmina w planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji ustalającej warunki zabudowy.
- Elementy w budowie** – elementy domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku w trakcie budowy, zamontowane lub niezamontowane na stałe, obejmujące elementy określone odpowiednio w ust. 6 pkt 1–3, o ile znajdują się w budynku, który osiągnął stan surowy zamknięty tj. w którym wykonano pełne osadzenie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych (z okuciami, oszkleniem i zamknięciami) oraz pokrycie dachu.
- Elementy zewnętrzne** – obejmujące wyłącznie:
 - zamontowane do domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku lub lokalu mieszkalnego w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi – markizy, rolety, żaluzje, rynny, rury spustowe, płotki śniegowe, anteny, kamery, punkty oświetleniowe, klimatyzatory, wentylatory, pompy ciepła, solary, baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, falowniki,
 - zamontowane na gruncie (w miejscu ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub letniskowego) w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi i połączone instalacją z budynkiem – solary, baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, klimatyzatory, agregaty prądoworcze,
 - elementy ogrodzenia zamontowane na stałe – domofony, wideodomofony, kamery, siłowniki bram, skrzynki na listy,
 - ruchomości na balkonie, loggii lub tarasie – wskazane w ust. 30,
 - ruchomości – wyłącznie przedmioty wskazane w pkt 4 oraz grille, parasole, zjeżdżalnie, piaskownice, trampoliny, kojce i wózki dziecięce, kojce i budy dla psa, jacuzzi (z wyłączeniem dmuchanych), sprzęt i narzędzia ogrodnicze, które znajdują się na zewnątrz ubezpieczonego domu jednorodzinnego, domu letniskowego lub w ogródku przynależnym do lokalu mieszkalnego oraz w pomieszczeniach niebędących budynkami np. w domkach narzędziowych.
- Garaż** – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo część budynku w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych, znajdujący się w miejscu ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub w tej samej miejscowości co ubezpieczony lokal mieszkalny. Garaż obejmuje elementy konstrukcyjne, a także wszystkie elementy wymienione w ust. 6 pkt 1–3.
- Graffiti** – rysunki, obrazy, podpisy, symbole lub znaki graficzne wykonane przez osoby trzecie za pomocą różnych technik, bez zgody właściciela nieruchomości. Za graffiti uważa się także zabrudzenie farbą lub substancją chemiczną.
- Inny budynek** – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny lub dom letniskowy, przeznaczony do celów gospodarczych lub przystosowany do wypoczynku i rekreacji, np. budynek basenu, kortu tenisowego, sauny, stajni. Pomieszczenia przynależne stanowiące jedną bryłę z budynkiem traktowane są jako jego integralna część. Inny budynek obejmuje elementy konstrukcyjne, a także wszystkie elementy wymienione w ust. 6 pkt 1–3.
- Kradzież z włamaniem** – w odniesieniu do:
 - ruchomości domowych, stałych elementów lub urządzeń technicznych – bezprawny zabór przedmiotu z zamkniętych pomieszczeń w celu jego przywłaszczenia po:
 - usunięciu istniejących zabezpieczeń domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku, a także pomieszczeń przynależnych, pomieszczeń wózków/rowerowni w budynku wielorodzinnym przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi, pozostawiających ślady włamania lub
 - otworzeniu zabezpieczeń domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, pomieszczeń przynależnych, garażu lub innego budynku oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z § 10 niniejszych OWU lub w wyniku rabunku, o ile otwarcie to nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy w sposób opisany powyżej.
 - sprzętu poza domem – bezprawny zabór przedmiotu w celu jego przywłaszczenia po: usunięciu istniejących zabezpieczeń miejsc lub pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt (również z samochodu, bagażnika samochodu, boks dachowy, przyczepy kempingowej, kampera, kabiny jednostki pływającej), przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi, pozostawiających ślady włamania lub otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku rabunku.
 - nagrobków – bezprawny zabór w celu przywłaszczenia, pozostawiający ślady na skutek użycia siły lub narzędzi.
- Za kradzież z włamaniem uważa się również zniszczenie przedmiotu mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku bądź kradzieży z włamaniem.
- Kradzież zwykła** – działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia.
- Lokal mieszkalny** – samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny obejmuje również pomieszczenia przynależne (np. piwnica, komórka lokatorska), będące w wyłącznym użytkowaniu Ubezpieczonego, osób pozostających z Ubezpieczonym w wspólnym gospodarstwie domowym oraz pomocy domowej, miejsca parkingowe znajdujące się w tym samym budynku, co ubezpieczany lokal bądź w innym budynku na terenie tej samej miejscowości oraz balkony, tarasy i loggie przynależne do lokalu. W przypadku lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku, w którym wydzielonych jest nie więcej niż 10 lokali, ubezpieczenie obejmuje również części wspólne budynku zgodnie z wielkością określoną w tytule własności lokalu. Lokal mieszkalny obejmuje również:
 - instalacje** służące do zaopatrzenia i prawidłowej eksploatacji lokalu, stanowiące zespoły połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi), znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz lokalu (ale w obrębie budynku).
 - stałe elementy** zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi):
 - meble w zabudowie, w tym szafy wnękowe i stała zabudowa kuchni, a także lustra wmontowane w ścianę lub sufit,
 - sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę,
 - kabina/szyba prysznicowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewomywak, zlew, brodzik, baterie (w tym podtynkowe), krany, wylewki, słuchawki prysznicowe, deszczownice, stelaże podtynkowe
 - okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wraz z futrynami, oszkleniem, zamknięciami,
 - wewnętrzne: parapety, żaluzje, rolety, moskitiery,
 - elementy zabudowy wewnętrznej: obudowy instalacji i grzejników, ścianki/przegrody działowe dowolnej konstrukcji, antresole, schody wewnętrzne i poręcze, zyrandole, kinkiety, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami,
 - wewnętrzne: tynki, gładzie, szpachle, powłoki malarskie, materiały izolacyjne, okładziny – ścian, podłóg, schodów, sufitów i słupów,
 - zabudowy balkonów, loggii lub tarasów,
 - zewnętrzne okładziny podłóg lub powłoki malarskie ścian i sufitów w obrębie balkonu, loggii, tarasu,
 - parapety zewnętrzne, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, punkty oświetleniowe, wszelkiego rodzaju markizy, rolety i żaluzje, anteny, domofony, wideodomofony, kamery.
 - urządzenia techniczne, umożliwiające użytkowanie lokalu mieszkalnego zgodnie z przeznaczeniem, zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi), znajdujące się w środku lub na zewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego:
 - piece, kominki, grzejniki, klimatyzatory, wentylatory,
 - czujki, sygnalizatory i inne elementy instalacji: przeciwdymowej, przeciwpożarowej, alarmowej, monitoringu,
 - sterowniki centralnego sterowania, centralnego odkurzenia,

- iv) stacyjne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, będące w wyłącznym użytkowaniu Ubezpieczonego
 - v) włączniki/wyłączniki/przełączniki i gniazda elektryczne,
 - vi) urządzenia służące uzdatnianiu wody, zbiorniki na wodę,
 - vii) indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej obejmujące wyłącznie: panele słoneczne, kolektory solarne, ogniwa fotowoltaiczne w tym falowniki, magazyn energii oraz pompa ciepła.
17. **Mała architektura** – obiekty budowlane wraz z instalacjami, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, do których zalicza się:
- 1) ogrodzenie ze stałymi elementami takimi jak: bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne przedmioty tego typu trwale związane z ogrodzeniem,
 - 2) trwale związane z gruntem obiekty budowlane, do których zaliczamy wyłącznie: chodniki, podjazdy, place utwardzone, boiska sportowe, korty tenisowe, maszty antenowe, stojaki jednokolumnowe do koszykówki, wyposażenie placów zabaw, altany, pergole, wiaty, grille mury, oświetlenie posesji, pomieszczenia na śmieci, domki narzędziowe, kapliczki, krzyże, figury, posągi,
 - 3) trwale wbudowane w ziemię lub inne podłoże obiekty budowlane, do których zaliczamy wyłącznie: baseny, sauny, oczka wodne, fontanny, studnie oraz stałe zabudowy basenów, kortów tenisowych,
 - 4) szklarnie wraz z instalacjami, trwale połączone z gruntem o powierzchni nieprzekraczającej 25 m² każda,
 - 5) przydomowe elektrownie wiatrowe (generatory/turbiny wiatrowe),
 - 6) ruchomości – przedmioty znajdujące się na zewnątrz ubezpieczonego domu jednorodzinnego, domu letniskowego lub w ogrodzie przynależnym do lokalu mieszkalnego, przeznaczone do stosowania na zewnątrz i wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to wyłącznie: stoły, krzesła, ławki, sofy, fotele, leżaki, huśtawki, hamaki, skrzynie do przechowywania rzeczy oraz grille, parasole, zjeżdżalnie, piaszownice, trampoliny, koje i wózki dziecięce, koje i budy dla psa, jacuzzi (z wyłączeniem dmuchanych), sprzęt i narzędzia ogrodnicze, które znajdują się na zewnątrz ubezpieczonego domu jednorodzinnego, domu letniskowego lub w ogrodzie przynależnym do lokalu mieszkalnego.
18. **Miejsce ubezpieczenia** – adres lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu letniskowego, pod którym znajdują się przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową.
19. **Nieszczśliwy wypadek psa lub kota** – wypadek komunikacyjny, pogryzienie przez inne zwierzę lub otrucie przez osoby trzecie, w wyniku którego zwierzę doznało obrażeń lub nastąpiła jego śmierć.
20. **Osoba trzecia** – każdy podmiot, który nie jest Ubezpieczonym lub osobą pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pomocą domową, lub współwłaścicielem mienia.
21. **Osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym** – osoby wspólnie zamieszkujące, które uczestniczą w codziennych sprawach związanych z prowadzeniem domu i zaspokajaniem potrzeb życiowych oraz uczniowie lub studenci będący na utrzymaniu rodziców, zamieszkujący w innym miejscu na czas nauki.
22. **Pęknięcie wskutek mrozu** – pęknięcie rur lub elementów instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu lub innego budynku, w wyniku zamrażnięcia wody lub innej cieczy oraz zalania powstałego z tego powodu.
23. **Pomoc domowa** – każda osoba zatrudniona przez Ubezpieczonego w celu wykonywania czynności pomocniczych w miejscu ubezpieczenia lub na terenie ubezpieczonej nieruchomości, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia i formy umowy.
24. **Powódź** – zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych wskutek:
- 1) nadmiernych opadów atmosferycznych,
 - 2) splotu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych, lub falistych,
 - 3) topnienia kry lodowej,
 - 4) tworzenia się zatorów lodowych,
 - 5) sztormu.
25. **Przedmioty wypożyczone** – ruchomości, które zostały użyzione lub wypożyczone przez operatora sieci telekomunikacyjnej, internetowej, organizację sportową, wypożyczalnię, placówkę szkolną, o ile wypożyczenie lub oddanie do użytkowania zostało udokumentowane.
26. **Przebieście** – nagła zmiana napięcia w instalacji elektrycznej.
27. **Rabunek** – działanie powstałe w wyniku:
- 1) rozbój, tj. bezprawnego zabioru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadził do stanu nieprzytomności, bądź bezbronności, lub
 - 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do zabioru ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wobec osób małoletnich, osób po 65 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych całkowicie bądź częściowo.
28. **Ruchomości domowe** – przedmioty niebędące stałymi elementami określonymi odpowiednio w ust. 6 pkt 3. lub ust. 16 pkt 2, należące do Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, znajdujące się wewnątrz domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku lub pomieszczeń przynależnych oraz na zabudowanym balkonie, loggii lub tarasie. Z zastrzeżeniem limitów sumy ubezpieczenia wskazanych w § 7 ust. 8 pkt 1–2:
- 1) meble (niezabudowane), sprzęt AGD (niezabudowany),
 - 2) elementy dekoracji wnętrz, sprzęt oświetleniowy, rośliny doniczkowe,
 - 3) odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały opałowe,
 - 4) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefoniczny oraz instrumenty muzyczne,
 - 5) urządzenia dostępne do internetu, telewizji, telefonii, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej,
 - 6) dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, legitymacja szkolna/studencka/emeryta/rencisty,
 - 7) gotówka, karty płatnicze, papiery wartościowe,
 - 8) zegarki, biżuteria, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych,
 - 9) narzędzia, elektronarzędzia,
 - 10) wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji,
 - 11) sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny lub ortopedyczny,
 - 12) części do sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, samochodów, motocykli, motorowerów, komplet kół lub opon sezonowych, bagażniki samochodowe i foteliki dziecięce,
 - 13) stałe elementy i urządzenia techniczne przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem na stałe,
 - 14) przedmioty zakupione w celu wykonania remontu na własne potrzeby,
 - 15) zwierzęta domowe,
 - 16) ww. przedmioty zakupione w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej i wykorzystywane wyłącznie w życiu prywatnym inne niż sprzęt do pracy,
 - 17) przedmioty wypożyczone,
 - 18) inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku.
29. **Ruchomości domowe specjalne** – to ruchomości domowe, do których zaliczamy wyłącznie:
- 1) antyki – przedmioty sztuki dawnej o wartości zabytkowej, których wiek przekracza 100 lat,
 - 2) dzieła sztuki – przedmioty o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej (oryginały wykonane, opublikowane przez artystę): obrazy, rysunki, plakaty, grafiki, rzeźby, fotografie,
 - 3) zbiory kolekcjonerskie – zbiory przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej, niebędące dziełami sztuki (takie jak np. zbiór znaczków, kolekcja lamp, monet),
 - 4) monety złote lub srebrne, metale szlachetne w złomie lub sztabach, niestanowiące wyrobu użytkowego, nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne,
 - 5) broń wraz z oprzyrządowaniem,
 - 6) biżuteria, zegarki.
- Dla przedmiotów wskazanych w pkt 1–3, w przypadku braku posiadania dokumentów ich nabycia wymagana jest wycena rzeczoznawców. WARTA honoruje wyceny następujących osób: rzeczoznawców z uprawnieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów

- domów aukcyjnych, historyków sztuki zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, biegłych sądowych.
30. **Ruchomości na balkonie, loggii lub tarasie** – meble przeznaczone do stosowania na zewnątrz, wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to wyłącznie: stoły, krzesła, ławki, sofy, fotele, leżaki, huśtawki, hamaki, skrzynie do przechowywania rzeczy.
31. **Rzeczy gości** – ruchomości domowe należące do gości niebędących najemcami/lokatorami, czasowo przebywających w miejscu ubezpieczenia.
32. **Rzeczy podczas przeprowadzki** – ruchomości domowe w trakcie transportu z miejsca ubezpieczenia do nowego miejsca: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub domu letniskowego.
33. **Rzeczy po przeprowadzce** – ruchomości domowe znajdujące się w nowym miejscu: domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym lub domu letniskowym przez okres 48 godzin po przeprowadzce.
34. **Rzeczy studenta** – ruchomości domowe, znajdujące się w miejscu zamieszkania dziecka będącego uczniem lub studentem (do ukończenia przez nie 26 roku życia).
35. **Sprzęt do pracy** – to wyłącznie przedmioty:
- 1) używane przez pracodawcę na podstawie odpowiedniego dokumentu i wykorzystywane do wykonywania obowiązków służbowych, do których zaliczamy: sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny z monitorem, komputer przenośny), telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, tablety, rzutniki,
 - 2) należące do Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i wykorzystywane do pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
36. **Sprzęt poza domem** – przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przedmioty używane na zasadach opisanych w ust. 25 i ust. 35 pkt 1, znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia, obejmujące wyłącznie:
- 1) rzeczy osobiste używane w życiu prywatnym: odzież, obuwie, parasole, kosmetyki, ręczniki, teczki, plecaki, torby, torebki, nesesery, aktówki, walizki, portmonetki/portfele, etui na dokumenty, na okulary, zegarki, biżuteria, okulary optyczne (w tym szkła kontaktowe) i przeciwsłoneczne, przybory do pisania, papierosnice, zapalniczki, bilety okresowe komunikacji publicznej, gotówka, dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, legitymacja szkolna/studencka/emeryta/rencisty, klucze do ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, klucze do pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność osób objętych ubezpieczeniem oraz urządzenia elektroniczne służące do sterowania alarmem, lub automatycznego otwierania i zamykania drzwi, lub bram w miejscu ubezpieczenia,
 - 2) przenośne urządzenia: laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, tablety, urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazu, telefony komórkowe,
 - 3) sprzęt fotograficzny: aparaty, kamery,
 - 4) instrumenty muzyczne przenoszone w futerałach,
 - 5) sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry, wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji, kule lokciowe, orczy,
 - 6) sprzęt sportowy: narty wszelkiego rodzaju, deski snowboardowe, deski SUP, deski do uprawiania wszystkich odmian surfing, sprzęt do gry w tenisa ziemnego lub badmintonu, squash, golfa, deskorolki, waveboards, hulajnogi, rolki, wrotki, лыжи, лыжницы, kijki narciarskie, trekkingowe, nordic walking,
 - 7) sprzęt biwakowy – rzeczy służące do uprawiania turystyki: namioty, śpiwory, materace,
 - 8) sprzęt dziecięcy – foteliki, sanki, wózki dziecięce.
37. **Statek powietrzny** – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza. Zalicza się tu: samolot, szybowiec, motoszybowiec, śmigłowiec, wiatrakowiec, balon, sterowiec, hybryde, spadochron ratowniczy, statek bezzalagowy ciężki oraz urządzenia latające, o którym mowa w ust. 46.
38. **Stłuczenie** – pęknięcie lub rozbicie przedmiotów wskazanych poniżej w wariantach Komfort, w ramach ubezpieczonego domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku, budynku w budowie oraz lokalu mieszkalnego lub jego stałych elementów, takich jak:
- 1) szyby: okienne, drzwiowe, dachowe oraz stanowiące składową część mebli,
 - 2) szklane drzwi: wewnętrzne, kabiny prysznicowej, sauny, lodówki,
 - 3) kuchenne płyty grzewcze: ceramiczne lub szklane,
 - 4) wewnętrzne parapety, białe: ceramiczne, szklane, kamienne lub z konglomeratu,
 - 5) szklane lub z tworzywa sztucznego: osłony (obudowy) kabiny prysznicowej, parawany nawanne,
 - 6) lustra: na stałe wbudowane w ściany lub szafy,
 - 7) szklane zabudowy: balkonów, loggii lub tarasów, ogrodów zimowych,
 - 8) okładziny ścian lub słupów: ceramiczne, szklane, kamienne lub z konglomeratu,
 - 9) szklane перегородки ścienne, w tym wykonane z luster oraz witraże,
 - 10) szyby: kominkowe oraz wbudowanych lub wolnostojących piekarników i kucharek mikrofalowych, oraz okapów,
 - 11) akwaria, terraria,
 - 12) solary, baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,
 - 13) szklane, ceramiczne, kamienne lub z konglomeratu: umywalki, zlewozmywaki, brodziki, wanny, muszle klozetowe, bidety,
 - 14) szklane balustrady wewnętrzne i zewnętrzne oraz zewnętrzne szklane zadaszenie balkonu, loggii lub tarasu.
39. **System alarmowy z monitoringiem** – zespół sprawnych i należycie konserwowanych urządzeń sygnalizujących włamanie w miejscu odległym od miejsca ubezpieczenia (np. wartownia, portiernia, firma ochrony mienia), z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych, na podstawie pisemnej umowy z firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
40. **Szkoda:**
- 1) w ubezpieczeniu mienia, sprzętu poza domem, roweru poza domem, roślinności ogrodowej lub nagrobka – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie,
 - 2) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
 - a) rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 - b) osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
 - 3) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 - 4) w ubezpieczeniu utraty czynszu – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wynikający ze szkody w mieniu, zaistniała w okresie ubezpieczenia w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 54.
41. **Szkoda estetyczna** – w ubezpieczeniu mienia, to uszkodzenie nieprzekraczające 40% całkowitej powierzchni elementu przedmiotu ubezpieczenia, przy czym jako element rozumie się:
- 1) w przypadku dachów – połac dachu,
 - 2) w przypadku elewacji – powierzchnię ściany,
 - 3) inne elementy, do których zaliczamy wyłącznie: drzwi zewnętrzne, okna, rolety przeciwwłamaniowe, bramy garażowe, parapety zewnętrzne, ogrodzenie w tym bramy i furtki.
- Są to uszkodzenia niemożliwiające albo nieutrudniające prawidłowego korzystania z elementu przedmiotu ubezpieczenia, a polegające jedynie na obniżeniu jego walorów wizualnych. Sposób ustalenia wysokości szkody estetycznej wskazany został w § 11 ust. 4.
42. **Terroryzm** – użycie przemocy skierowanej przeciw państwu lub społeczeństwu przez osobę, grupę osób lub organizację, mające podłoże polityczne, religijne, ideologiczne lub inne o podobnym charakterze z zamiarem wprowadzenia chaosu, zastraszania ludności lub dezorganizacji życia publicznego dla osiągnięcia celów politycznych, lub społecznych.
43. **Ubezpieczający** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z WARTĄ i jest zobowiązana zapłacić składkę.
44. **Ubezpieczony** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczeń dodatkowych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz usług Assistance Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.
45. **Umowa nowa** – pierwsza umowa ubezpieczenia zawarta w WARCIE na dany przedmiot ubezpieczenia lub kolejna umowa ubezpieczenia, której początek okresu ubezpieczenia przypada nie

- wcześniej niż 62 dni po zakończeniu okresu obowiązywania poprzedniej umowy – w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia tego przedmiotu ubezpieczenia w WARCIE. Pozostałe umowy ubezpieczenia traktowane są jako umowy wznowione.
46. **Urządzenie latające** – bezzalagowy statek powietrzny używany do celów rekreacyjnych (hobystycznych) – wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (użytkownika). Zalicza się tu modele latające, latawce oraz drony.
47. **Urządzenie pływające** – używane do celów turystycznych lub rekreacyjnych:
- 1) łódzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski SUP, deski do uprawiania wszystkich odmian surfing. W przypadku sprzętu z silnikiem (również pomocniczym) jego moc nie może przekraczać 5 kW (6,67 KM),
 - 2) jachty żaglowe pływające po polskich i zagranicznych wodach śródlądowych i akwenach morskich, o maksymalnej długości kadłuba 7,5 m oraz jachty motorowe o maksymalnej mocy silnika (również pomocniczego) 10 kW (13 KM).
48. **Węzyk** – zamontowany na stałe przewód wraz z mocowaniem, doprowadzający lub odprowadzający wodę z urządzeń technicznych, sprzętu AGD lub armatury sanitamej.
49. **Wyłudzenie gotówki w wyniku oszustwa** – dostępne lub bezprawne przywłaszczenie przez osobę trzecią gotówki, obejmujące m.in. podszywanie się pod inne osoby, oszustwo na wnuczka, policjanta, z wyłączeniem wyłudzenia gotówki dokonanego w związku z umową cywilno-prawną, transakcjami handlowymi, zakupem lub wymianą dóbr, lub usług.
50. **Zabezpieczenia z certyfikatem** – zamki, drzwi, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe – wyroby i urządzenia posiadające certyfikat jednostki uprawnionej do certyfikacji.
51. **Zabudowa balkonu, loggii lub tarasu** – system otwieranych/rozsuwanych lub stałych ścian lub okien wraz z prowadnicami i ramami, w których osadzona jest zabudowa.
52. **Zamek wielopunktowy** – zamek powodujący zablokowanie drzwi poprzez co najmniej dwa rygle.
53. **Zamek wielozastawkowy** – zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.
54. **Zdarzenie ubezpieczeniowe** – w ubezpieczeniu:
- 1) mienia, ruchomości domowych poza domem, roweru poza domem, roślinności ogrodowej, utraty czynszu lub nagrobka – niezależnie od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, objęte zakresem ubezpieczenia, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody,
 - 2) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – działanie lub zaniechanie osób objętych ubezpieczeniem, w wyniku którego zostaje zablokowana szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 - 3) następstw nieszczęśliwych wypadków – nieszczęśliwy wypadek.
- Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub wyniku z tej samej przyczyny (niezależnie od liczby poszkodowanych) są traktowane jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
55. **Zwierzęta domowe** – zwyczajowo hodowane przez człowieka: psy, koty, chomiki, świnki morskie, ptaki, żółwie, ryby w akwariach.

§ 3

Niezależnie od definicji określonych w § 2, na potrzeby ubezpieczeń dodatkowych, słowniczek uzupełnia się o poniższe pojęcia o następującym znaczeniu:

1. **Awaria roweru** – wewnętrzne lub zewnętrzne uszkodzenie roweru, czasowo uniemożliwiające jego funkcjonowanie, powstałe z innej przyczyny niż działanie człowieka lub użytkowanie niezgodne z instrukcją. Przez awarię roweru rozumie się również uszkodzenie ogumienia polegające na przebiciu opony lub dętki rowerowej.
2. **Choroba przewlekła** – choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczona.
3. **Deszcz nawalny** – opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 (co oznacza, że w ciągu 1 minuty napadało 4 litry wody na 1 m² powierzchni).
4. **Nagle zachorowanie** – nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej.
5. **Nieszczęśliwy wypadek** – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
6. **Osuwanie się ziemi** – ruchy ziemi na stokach niespowodowane działalnością człowieka.
7. **Pożar** – przedostanie się ognia poza palenisko lub jego powstanie poza paleniskiem i samorzutne rozprzestrzenienie się.
8. **Silny wiatr** – ruch powietrza atmosferycznego o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s (63 km/h), powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, wyrządzający masowe szkody.
9. **Sporty ekstremalne** – sporty wysokiego ryzyka – powietrzne, wodne, lądowe, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń, w szczególności: wspinaczka górską i skalową, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, motorcross, myślistwo, sztuki walki i sporty obronne, kolarstwo górskie, narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub na bezdechu, canyoning, rafting, baloniarstwo, bungee, B.A.S.E jumping, wszystkie odmiany surfing, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo.
Za sporty ekstremalne uważa się również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, np. góry powyżej 5.500 m n.p.m., tereny lodowcowe (z wyłączeniem oznakowanymi tras narciarskich), dżungla.
10. **Sporty uprawiane amatorsko** – sporty uprawiane rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku, wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił.
11. **Sporty uprawiane wyczynowo** – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych polegające na uczestniczeniu w treningach, obozach, zawodach sportowych, a także traktowanie sportu jako zawodu, stale jego wykonywanie w celach zarobkowych.
12. **Stały uszczerbek na zdrowiu** – zaburzenia czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję.
13. **Udar mózgu** – nagłe wystąpienie ogniskowego lub uogólnionego (utrata przytomności) zaburzenia czynności mózgu utrzymującego się ponad 24 godziny na skutek niedokrwienia mózgu lub krwotoku wewnątrzczaszkowego, z wyłączeniem przyczyn urazowych.
14. **Uderzenie pioruna** – wyładowanie elektryczne z atmosfery działające bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia.
15. **Uderzenie pojazdu mechanicznego** – uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wystających się spod kół pojazdu.
16. **Upadek drzew lub masztów** – przewrócenie się w całości lub upadek oderwanych części: drzew, masztów, słupów energetycznych, kominów wolnostojących, dźwigów budowlanych, latarni ulicznych lub innych obiektów budowlanych.
17. **Upadek statku powietrznego** – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, a także upadek jego części, przewożonego ładunku lub paliwa.
18. **Uprawniony** – osoba pisemnie upoważniona przez Ubezpieczonego do otrzymania należnego świadczenia w razie jego śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku nie wyznaczenia Uprawnionego świadczenie wypłacane jest osobie najbliższej zmarłemu według następującej kolejności:
 - 1) małżonkowi,
 - 2) dzieciom – w przypadku braku małżonka (w równych częściach),
 - 3) rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych częściach),
 - 4) innym uprawnionym osobom, po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.
19. **Wybuch** – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołana dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników – obowiązuje warunek – aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujęcia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, a także eksplozję materiałów wybuchowych (np. podłożenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych).
20. **Wypadek rowerowy** – uszkodzenie bądź zniszczenie roweru powstałe wskutek nagłego zetknięcia się z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przeszkodami.
21. **Zapadanie się ziemi** – obniżenie terenu z powodu zawałenia się podziemnych pustych przestrzeni (wypełnionych substancją gazową) w gruncie, powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Przedmiot ubezpieczenia

§ 4

1. Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:
 - 1) lokal mieszkalny,
 - 2) dom jednorodzinny,
 - 3) dom letniskowy,
 - 4) garaż lub inny budynek,
 - 5) przedmioty wymienione w pkt 2–4 w budowie,
 - 6) stałe elementy lokalu mieszkalnego,
 - 7) mała architektura,
 - 8) ruchomości domowe,
 - 9) ruchomości domowe specjalne.
2. Przedmiotem ubezpieczenia może być wyłącznie mienie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego Ubezpieczony posiada tytuł prawny.
3. **Garaż** lub **garaż w budowie** może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, o ile uprzednio objęto ochroną co najmniej jeden z następujących przedmiotów ubezpieczenia:
 - 1) dom jednorodzinny lub dom letniskowy,
 - 2) lokal mieszkalny,
 - 3) przedmioty wymienione w pkt 1 w budowie,
 - 4) stałe elementy lokalu mieszkalnego,
 - 5) ruchomości domowe.
4. **Inny budynek** lub **inny budynek w budowie** może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, o ile uprzednio objęto ochroną co najmniej jeden z następujących przedmiotów ubezpieczenia:
 - 1) dom jednorodzinny lub dom letniskowy,
 - 2) przedmioty wymienione w pkt 1 w budowie,
 - 3) ruchomości domowe w domu jednorodzinnym lub domu letniskowym.
5. **Mała architektura** może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową, o ile uprzednio objęto ochroną co najmniej jeden z następujących przedmiotów ubezpieczenia:
 - 1) dom jednorodzinny lub dom letniskowy,
 - 2) przedmioty wymienione w pkt 1 w budowie, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku ochroną ubezpieczeniową może być objęta wyłącznie mała architektura, o której mowa w § 2 ust. 17 pkt 1,
 - 3) lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu mieszkalnego.
6. **Ruchomości domowe** mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym lub domu letniskowym po zakończeniu budowy.
7. **Ruchomości domowe specjalne** mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym po zakończeniu budowy.
8. W ramach umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, domu letniskowego, lokalu mieszkalnego, stałych elementów lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym lub w domu jednorodzinnym oraz będącego w budowie domu jednorodzinnego lub domu letniskowego, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również **usługi Assistance** określone w § 13.

Zakres ubezpieczenia

§ 5

1. W ubezpieczeniu mienia WARTA odpowiada za szkody powstałe na skutek wszystkich zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 54, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 9 oraz § 57.
2. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o:
 - 1) **kradzież zagrąży elementów zewnętrznych**, określonych w § 2 ust. 10 wyłącznie przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, domu letniskowego, lokalu mieszkalnego, lub garażu, innego budynku, z wyłączeniem budynków w budowie.
 - 2) **kradzież z włamaniem, rabunek lub dewastację elementów w budowie**, określonych w § 2 ust. 9, o ile został ubezpieczony budynek w budowie, który osiągnął stan surowy zamknięty.

Pakiet korzyści w ubezpieczeniu ruchomości domowych

§ 6

1. Z uwzględnieniem zapisów ust. 2–10, WARTA oferuje pakiet korzyści, polegający na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj mienia	Limit
1.	sprzęt poza domem	10.000 zł w tym gotówka 1.000 zł
	rower poza domem	5.000 zł
2.	ruchomości na balkonie, loggii lub tarasie	5.000 zł
3.	rower, wózek dziecięcy (w rowerowni, wózkowni)	5.000 zł
4.	sprzęt do pracy	20.000 zł
	rzeczy gości	10.000 zł
5.	pies i kot	5.000 zł
6.	rzeczy studenta	5.000 zł
7.	stałe elementy należące do najemcy	bez limitu do sumy ubezpieczenia
8.	rzeczy podczas przeprowadzki	
9.	rzeczy po przeprowadzce	

2. Pozycja 1 – ochrona przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 36 oraz rowerów poza miejscem ubezpieczenia na terytorium całego świata, od rabunku.
3. Pozycja 2 – ochrona ruchomości wskazanych w § 2 ust. 30 znajdujących się na przynależnym do lokalu mieszkalnego: balkonie, loggii lub tarasie.
4. Pozycja 3 – ochrona rowerów, wózków dziecięcych w pomieszczeniach wózkowni, rowerowni w budynku wielorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny.
5. Pozycja 4 – ochrona przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 31 i ust. 35, w miejscu ubezpieczenia.
6. Pozycja 5 – koszty leczenia psa lub kota na skutek nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w § 2 ust 19, powstałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Pozycja 6 – ochrona ruchomości domowych wskazanych w § 2 ust. 34, w miejscu zamieszkania dziecka będącego uczniem lub studentem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce zamieszkania musi być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w § 10, w przypadku odpowiedzialności w zakresie kradzieży z włamaniem.
8. Pozycja 7 – ochrona stałych elementów wskazanych w § 2 ust. 16 pkt 2 należących do najemcy w miejscu ubezpieczenia, o ile fakt najmu nieruchomości został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia.
9. Pozycja 8 – ochrona ruchomości domowych, wskazanych w § 2 ust. 32, podczas przeprowadzki, w wyniku kolizji środka transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Pozycja 9 – ochrona ruchomości domowych wskazanych w § 2 ust. 33 w nowym miejscu, przez okres 48 godzin po przeprowadzce. Nowe miejsce musi być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w § 10, w przypadku odpowiedzialności w zakresie kradzieży z włamaniem.

Suma ubezpieczenia

§ 7

1. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.

2. Umowa ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub domu letniskowego w oparciu o niniejsze OWU zawierana jest wyłącznie w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia w wysokości co najmniej 200.000 zł, a w przypadku lokalu mieszkalnego 100.000 zł.
3. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia nie jest lokal mieszkalny, to musi być spełniony warunek wysokości sumy ubezpieczenia dla stałych elementów lokalu w wysokości co najmniej 40.000 zł.
4. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia nie jest dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, stałe elementy lokalu ani dom letniskowy, to musi być spełniony warunek wysokości sumy ubezpieczenia łącznie dla ruchomości domowych i ruchomości domowych specjalnych w wysokości co najmniej 40.000 zł.
5. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
6. Suma ubezpieczenia mienia nie ulega zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania.
7. Limity odpowiedzialności określone w Pakiecie korzyści zgodnie z § 6 oraz § 7 ust.8 stanowią górną granicę odpowiedzialności WARTY i ulegają każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, bez możliwości ich uzupełnienia.
8. Dodatkowo niezależnie od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność WARTY ograniczona jest:
- 1) w ramach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym do wskazanych poniżej limitów:

zegarki, biżuteria i wyroby ze złota, srebra i innych metali lub kamieni szlachetnych	20%, nie więcej niż 20.000 zł
gotówka, karty płatnicze, papiery wartościowe (nie dotyczy wyłudzenia gotówki)	20%, nie więcej niż 10.000 zł
wyłudzenie gotówki w wyniku oszustwa	10% nie więcej niż 50.000 zł

- 2) w ramach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym lub domu letniskowym do poniższego limitu:

ruchomości domowe znajdujące się w: – pomieszczeniach przynależnych należących do lokalu mieszkalnego, – innym budynku, – garażu lub w pomieszczeniach przynależnych, do których nie prowadzi przejście z części mieszkalnej domu jednorodzinnego, domu letniskowego, innego budynku	50%
---	-----

- 3) w ramach sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, garażu, innego budynku lub małej architektury do poniższego limitu:

szkody w wyniku działania zwierząt innych niż domowych	40.000 zł
--	-----------

- 4) w ramach sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, stałych elementów lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i/lub ruchomości domowych, do łącznego poniższego limitu:

szkody w wyniku dewastacji dokonanej przez najemcę/lokatora w mieniu Ubezpieczonego z wyłączeniem sprzętu RTV i komputerowego, jeśli nieruchomości przeznaczona jest na wynajem na cele mieszkalne, a fakt wynajmu został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia	30.000 zł
---	-----------

- 5) w ramach sumy ubezpieczenia budynku w budowie do poniższego limitu:

szkody w wyniku dewastacji	10 % nie więcej niż 20.000 zł
----------------------------	----------------------------------

- 6) w ramach sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub jego stałych elementów, domu jednorodzinnego do poniższego limitu:

koszty poszukiwania i usunięcia awarii instalacji	20.000 zł z opcją podwyższenia do 30.000 zł lub 40.000 zł
---	---

- 7) w ramach sumy ubezpieczenia domu letniskowego lub budynku w budowie do poniższego limitu:

koszty poszukiwania i usunięcia awarii instalacji	20.000 zł
---	-----------

Ochrona w zakresie dodatkowych kosztów
§ 8

1. W granicach sumy ubezpieczenia mienia WARTA zwraca uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Ubezpieczonego:
- 1) **koszty poszukiwania i usunięcia awarii instalacji** – obejmują koszty poszukiwania miejsca i usunięcia awarii instalacji, znajdującej się w miejscu ubezpieczenia będącej przyczyną szkody wraz z kosztami przywrócenia do stanu sprzed szkody, powstałymi wskutek poszukiwania awarii instalacji. WARTA pokrywa powyższe koszty również, w przypadku gdy istnieje realne zagrożenie powstania szkody, a wszelkie działania podjęte są w celu zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów. Koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub jego stałych elementów, domu jednorodzinnego lub domu letniskowego, do limitu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 6 i 7. Koszty poszukiwania i usunięcia awarii instalacji w garażu lub w innym budynku pokrywane są wyłącznie w sytuacji, gdy budynki te objęte są ochroną ubezpieczeniową.
- 2) **koszty zabezpieczeń przeciwwłamaniowych** – koszty naprawy lub wymiany zniszczonych na skutek włamania (lub próby włamania) następujących zabezpieczeń: stolarki okiennej lub drzwiowej, zamków, krat, rolet przeciwwłamaniowych, instalacji alarmowej lub monitoringu oraz innych elementów zabezpieczeń przeciwwłamaniowych. WARTA pokrywa koszty zabezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, stałych elementów lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz garażu lub innego budynku, a w przypadku budynku w budowie w ramach sumy ubezpieczenia elementów w budowie od kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji.
- 3) **koszty rozmrożenia produktów** – koszty poniesione na zakup przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach artykułów spożywczych, które nie nadają się do spożycia wskutek rozmrożenia spowodowanego: awarią urządzeń chłodniczych lub przerwą w dostawie prądu. Koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, do wysokości 1.000 zł.
- 4) **koszty wycieku wody** – koszty wody, która wydostała się z instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, znajdującej się w miejscu ubezpieczenia w następstwie awarii jednej z tych instalacji, powodującej szkodę w ubezpieczonym mieniu. Koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, do wysokości 2.000 zł.
- 5) **koszty usunięcia pozostałości po szkodzi** – udokumentowane rachunki, paragonami lub fakturami wydatki poniesione na uprzątnięcie pozostałości po szkodzi, lub na czynności związane z usunięciem pozostałych skutków szkody niepodlegających usunięciu w drodze naprawy, lub odbudowy, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodzi.
- 6) **koszty akcji ratowniczej** – udokumentowane i uzasadnione wydatki poniesione w związku z ratunkiem dotkniętego szkodzi mienia oraz zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej

rozmiarów, jeżeli podjęte w tym celu środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

7) **koszty rzeczoznawców** – koszty obejmujące wynagrodzenie biegłych i rzeczoznawców poświadczających przez Ubezpieczonego za zgodą WARTY w celu ustalenia rozmiaru i okoliczności szkody, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodzi, nawet jeśli wypłata odszkodowania wyczerpie sumę ubezpieczenia. W takim przypadku koszty zwracane są ponad sumę ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 9

1. Poza wyłączeniami określonymi w § 57 WARTA nie odpowiada za szkody wynikające z:
- 1) wad projektowych, budowlanych, wykonawczych, ukrytych oraz innych wad materiałowych,
- 2) rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia,
- 3) prowadzenia prac budowlanych bez stosownych pozwoleń lub po dokonaniu nieuprawnionych zmian w projektach, lub prowadzenia prac budowlanych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,
- 4) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, o ile miało to wpływ na powstanie, lub rozmiar szkody,
- 5) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, w tym niewykonania przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia, okresowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych lub niewykonania zaleceń po ww. przeglądach, lub kontroliach, jeśli obowiązek ich wykonania należał do Ubezpieczonego i o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, z zastrzeżeniem pkt 6,
- 6) w przypadku naruszenia przez Ubezpieczonego obowiązków wykonania okresowych kontroli (instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej), przewidzianych przez prawo. WARTA wypłaci odszkodowanie w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 150.000 zł. Zasada ta dotyczy ubezpieczonego domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, które w chwili powstania szkody nie są starsze niż 40 lat – licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w przypadku braku możliwości weryfikacji takiego dokumentu licząc od daty zamieszkania domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego,
- 7) zalania wodą:
- a) pochodzącą z opadów atmosferycznych:
- i) poprzez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory,
- ii) poprzez dach lub obróbki blacharskie będące w nienależytym stanie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny, lub rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone, lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, drzwi, okna i inne otwory, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do Ubezpieczonego, a został przez niego zaniedbany,
- iii) jeśli budynek nie posiadał dachu lub został on zdemontowany w części, lub całości, w związku z przebudową, rozbudową lub remontem,
- b) spowodowanego przenikaniem wód z gruntu do budynku, o ile ma ono charakter szkody długotrwałej i powtarzającej się,
- c) miejsc parkingowych,
- d) pochodzącą z basenów naziemnych: rozporowych, pneumatycznych, stelażowych,
- e) balkonów, loggii lub tarasów w zakresie ścian, sufitów i podłóg.
2. WARTA nie odpowiada za szkody:
- 1) polegające na:
- a) uszkodzeniu tylko w postaci: zadrapania, porysowania, odształcenia, poplamienia lub zmiany barwy. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku szkody estetycznej, o której mowa w § 2 ust. 41 lub dewastacji,
- b) zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku przeciągu, a także zamknięcia lub otwarcia uchylonych okien, lub drzwi, z wyłączeniem pęknięcia lub rozbicia przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 38,
- c) naturalnym zużyciu lub wewnętrznym rozkładzie,
- d) zniszczeniu lub uszkodzeniu wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła: żarówek, świetlówek, halogenów, LED-ów,
- e) zabrudzeniu, poplamieniu, odbarwieniu, uszkodzeniu tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub obłania wodą, lub inną cieczą w następstwie ruchu pojazdów,
- f) śmierci lub poniesieniu kosztów leczenia i zabiegów medycznych zwierząt domowych wynikających z zachorowania, lub przyczyn naturalnych,
- g) śmierci lub poniesieniu kosztów leczenia i zabiegów medycznych zwierząt domowych, z wyłączeniem psa i kota (pakiet korzyści), powstałych w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu,
- h) utracie przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, defraudacji, ucieczki zwierząt domowych.
- 2) powstałe w wyniku:
- a) kradzieży z włamaniem lub rabunku we wszystkich przedmiotach ubezpieczenia w trakcie budowy. Wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczenia elementów w budowie wskazanych w § 2 ust. 9, o ile Ubezpieczający wykupił dodatkowe rozszerzenie.
- b) kradzieży zwykłej. Wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczenia elementów zewnętrznych wskazanych w § 2 ust. 10, o ile Ubezpieczający wykupił dodatkowe rozszerzenie.
- c) pęknięcia wskutek mrozu:
- i) w związku z brakiem należytej staranności Ubezpieczonego w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
- ii) jako rezultat nieusunięcia wody lub innej cieczy z urządzeń, instalacji i zbiorników i niezamknięcia zaworów doprowadzających, jeżeli brak było możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed działaniem mrozu,
- iii) wskutek braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.
- d) zamarznięcia wody w domu letniskowym, garażu, innym budynku na działce rekreacyjnej,
- e) zawiłgocenia, chyba że było ono wynikiem zalania lub powodzi,
- f) powolnego działania temperatury, pary, dymu i sadzy, pyłu, roślinności,
- g) działania pleśni, zwierząt domowych lub grzybów oraz owadów, wirusów i bakterii, a także procesów gnilnych,
- h) naturalnego osiadania, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych, a także wskutek naturalnej pracy konstrukcji budynku lub małej architektury,
- i) drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych, z wyłączeniem fali dzwikowej wywołanej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku (huk ponaddzwiękowy),
- j) korozji i utleniania, z zastrzeżeniem, że w przypadku korozji instalacji ciepłej (grzewczej), wodnej lub kanalizacyjnej (sanitarnej), WARTA odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w następstwie awarii tych instalacji,
- k) powodzi – przez okres 30 dni od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia,
- l) dewastacji:
- i) dokonanej przez najemcę/lokatora w mieniu Ubezpieczonego; wyłączenie to nie ma zastosowania w sytuacji wskazanej w § 7 ust. 8 pkt 4,
- ii) w budynkach w budowie wyrządzonej przez osoby wykonujące prace remontowo-budowlane na zlecenie Ubezpieczonego,
- iii) oraz kradzieży z włamaniem materiałów opałowych,
- iv) w szklarniach, o których mowa w § 2 ust. 17 pkt 4,
- m) zapadania się ziemi na skutek zawalenia się pustych przestrzeni (wypełnionych substancją inną niż gazową) w gruncie, powstałych w wyniku działalności człowieka,
- n) niewłaściwej pielęgnacji, chorób, działania osób, zwierząt lub szkodników – w przypadku roślin wszelkiego rodzaju,
- o) działania osób, polegającego na:

- i) rozbiciu, upuszczeniu, wytrąceniu, uderzeniu, przewróceniu,
 - ii) zamoczeniu ruchomości domowych,
- skutkującego zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. o nie dotyczy:
 - 1) pęknięcia lub rozbicia przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 38,
 - 2) zalania wodą:
 - a) na skutek zblicia akwarium, uszkodzenia łóżka wodnego,
 - b) na skutek pozostawienia niezakręconych kurków i zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych,
 - c) z innych lokali w budynku wielorodzinnym lub z innego domu jednorodzinnego bądź domu letniskowego w zabudowie szeregowej, lub bliźniaczej,
 - d) na skutek uszkodzenia, rozszczelnienia, a także zdemontowania instalacji lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej.
 - 3) spowodowania pożaru, wybuchu, przepięcia,
 - 4) uderzenia pojazdu mechanicznego,
 - 5) spowodowania upadku drzew lub masztów, pod warunkiem, że wycinka drzew odbyła się po uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
 - 6) upadku statku powietrznego lub przewożonego przez niego ładunku, lub paliwa na ubezpieczony przedmiot,
 - 7) prowadzenia akcji ratowniczej,
 - 8) dewastacji.
 4. WARTA nie odpowiada również za:
 - 1) koszty wycieku wody nieprzekraczające 100 zł,
 - 2) szkody polegające na zużyciu eksploatacyjnym w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez najemcę/lokatora niebędące dewastacją,
 - 3) koszty poszukiwania i usunięcia awarii instalacji: drenażowej, zraszającej lub tryskaczowej,
 - 4) przedmioty ubezpieczenia, do których Ubezpieczony nie posiada tytułu prawnego,
 - 5) prądomowe elektroniczne wiatrowe uszkodzone lub zniszczone na skutek awarii, za wyjątkiem przepięcia,
 - 6) dom letniskowy, garaż, inny budynek, małą architekturę oraz ruchomości domowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 - 7) dom letniskowy, garaż, inny budynek, małą architekturę oraz ruchomości domowe na działce rekreacyjnej, zniszczone na skutek działania zwierząt,
 - 8) przedmioty służące wyłącznie działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem:
 - a) przedmiotów wykorzystywanych do pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 35 pkt 2,
 - b) ruchomości domowych będących wyposażeniem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu letniskowego służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu na cele mieszkalne (PKD: 55.20.Z i 68.20.Z),
 - c) domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 50%, o ile fakt ten został zgłoszony i potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia.
 - 9) przedmioty uszkodzone lub zniszczone na skutek ich zużycia eksploatacyjnego, awarii (w tym korozji) lub zepsucia się spowodowanych samodzielną przyczyną wewnętrzną inną niż pęknięcie, lub rozbicie przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 38, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 pkt 1,
 - 10) straty wody, z zastrzeżeniem, iż WARTA odpowiada za wyciek wody, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. Odpowiedzialność WARTY nie obejmuje wycieku wody powstałego w wyniku nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach wodnych,
 - 11) straty gazu, energii elektrycznej lub innych mediów,
 - 12) koszty poniesione na zakup przechowywanych w lodówkach lekarstw, które nie nadają się do spożycia (użycia), wskutek rozmożenia spowodowanego awarią urządzeń chłodniczych lub przerwą w dostawie prądu,
 - 13) lekkie konstrukcje (pokrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne), stanowiące ochronę np. basenu, sauny, kortu tenisowego,
 - 14) tunele foliowe,
 - 15) utratę informacji zapisanych na nośnikach danych, niezależnie od rodzaju nośnika,
 - 16) przedmioty uszkodzone lub zniszczone w trakcie ich montażu, instalowania lub demontażu, niezależnie od tego, kto dokonywał tych czynności,
 - 17) szkody, które powstały w pustostanach tj. w lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, domu letniskowym, garażu lub innym budynku, które są opuszczone, pozostawione bez opieki i fizycznego nadzoru lub przeznaczone do rozbioru,
 - 18) szkody w balkonach, loggiach, tarasach, za których naprawienie odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, lub inny dysponent budynku wielorodzinnego.
 5. Dodatkowo WARTA nie odpowiada za następujące ruchomości domowe:
 - 1) znajdujące się:
 - a) w budynku w budowie,
 - b) na niezabudowanych balkonach, loggiach lub tarasach. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku ruchomości wskazanych § 2 ust. 30 objętych ochroną w ramach pakietu korzyści,
 - c) na zewnątrz; wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku ruchomości wskazanych § 2 ust. 17 pkt 6, o ile została ubezpieczona mała architektura.
 - 2) rękopisy lub dokumenty, za wyjątkiem dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, legitymacji szkolnej/studenckiej/emeryta/rencisty,
 - 3) zwierzęta domowe utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych,
 - 4) rośliny inne niż doniczkowe,
 - 5) pojazdy lądowe (w tym quady), które podlegają obowiązkowej rejestracji, urządzenia latające inne niż określone § 2 ust. 46 oraz urządzenia pływające inne niż wskazane w § 2 ust. 47,
 - 6) biżuterię, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych oraz ruchomości domowe specjalne wskazane w § 2 ust. 29, znajdujące się w:
 - a) budynkach na działce rekreacyjnej,
 - b) garażu,
 - c) innym budynku,
 - d) pomieszczeniach przynależnych,
 - e) na balkonach, loggiach lub tarasach,
 - f) transporcie podczas przeprowadzki,
 - g) miejscu zamieszkania dziecka będącego uczniem lub studentem,
 - h) nowym miejscu zamieszkania po przeprowadzce,

a także – niezależnie od tego, gdzie się znajdują – będące jednocześnie przedmiotami wypożyczonymi.

 - 7) gotówkę, karty płatnicze, papiery wartościowe, odzież futrzaną i skórzaną, znajdujące się w:
 - a) budynkach na działce rekreacyjnej,
 - b) garażu,
 - c) innym budynku,
 - d) pomieszczeniach przynależnych,
 - e) na balkonach, loggiach lub tarasach
 - f) transporcie podczas przeprowadzki,
 - g) w miejscu zamieszkania dziecka będącego uczniem lub studentem,
 - h) w nowym miejscu zamieszkania po przeprowadzce.
 - 8) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefoniczny oraz instrumenty muzyczne, urządzenia dostępne do internetu, telewizji, telefonii, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, znajdujące się w:
 - a) garażu,
 - b) innym budynku,
 - c) pomieszczeniach przynależnych,
 - d) transporcie podczas przeprowadzki,
 - e) domu letniskowym w okresie od 1 listopada do 31 marca – w zakresie kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Warunki zabezpieczenia mienia

§ 10

1. Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, dom letniskowy, garaż, inny budynek, pomieszczenia przynależne muszą być zabezpieczone przez **łącznie spełnienie** następujących warunków:
 - 1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób trzecich tak, że wejście w ich posiadanie wymagać będzie użycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi),
 - 2) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do: lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku oraz pomieszczeń przynależnych są pełne, w należyłym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
 - 3) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń wózków i rowerowni znajdujących się w budynku wielorodzinnym są pełne, w należyłym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez udziału narzędzi,
 - 4) wszystkie drzwi zewnętrzne: lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku oraz pomieszczeń przynależnych, pomieszczeń wózków i rowerowni znajdujących się w budynku wielorodzinnym, zawierające w swej konstrukcji elementy szklane są zamknięte na zamki określone odpowiednio w pkt 5–7, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, a przeszklenia nie stwarzają możliwości wejścia do wnętrza; w przypadku gdy przeszklenia stwarzają możliwość wejścia do wnętrza, muszą być wykonane z szyby przeciwwłamaniowej (co najmniej klasy P3) lub w miejscu ubezpieczenia musi być zainstalowany system alarmowy, system alarmowy z monitoringiem lub zapewniony stały dozór,
 - 5) wszystkie drzwi zewnętrzne: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy, lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny), lub jeden zamek z certyfikatem,
 - 6) wszystkie drzwi zewnętrzne domu letniskowego są zamknięte na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem,
 - 7) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynależnych, pomieszczeń wózków i rowerowni znajdujących się w budynku wielorodzinnym oraz do garażu lub innego budynku są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy, lub klódkę wielozastawkową, lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny),
 - 8) w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuwu u góry oraz u dołu od strony wewnętrznej,
 - 9) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdujące się w należyłym stanie technicznym, oraz są tak umocowane, osadzone, zamknięte lub rozszczelnione, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów; drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna nie mogą być uchylone,
 - 10) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna w domach letniskowych i pomieszczeniach przynależnych domów letniskowych, oprócz wymogów określonych w pkt 9, są dodatkowo zabezpieczone na całej powierzchni kratami stałymi lub ruchomymi, roletami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem, szymbami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem (co najmniej klasy P3), lub okiennicami zamykanymi na minimum jeden zamek wielozastawkowy, lub klódkę wielozastawkową. Ww. zabezpieczenia przeciwwłamaniowe mogą być zastąpione systemem alarmowym z monitoringiem.
 - 11) sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne, jeżeli nie są wmurowane w ścianę, muszą być przytwierdzone szrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz,
 - 12) klucze do zamków i klódek są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez Ubezpieczonego do ich przechowywania. Zasada ta nie dotyczy pomieszczeń wózków i rowerowni w budynku wielorodzinnym,
 - 13) w przypadku pomieszczeń przynależnych lub pomieszczeń wózków, rowerowni dopuszcza się drzwi (lub ściany boczne) ażurowe wykonane z krat metalowych lub innego materiału, które są w należyłym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia narzędzi.
2. W zależności od sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz typu nieruchomości, w której się one znajdują, wymagane są następujące dodatkowe zabezpieczenia przeciwwłamaniowe w postaci:
 - 1) systemu alarmowego z monitoringiem – dla lokalu mieszkalnego jeśli:
 - a) suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekracza 200.000 zł,
 - b) suma ubezpieczenia ruchomości domowych specjalnych przekracza 50.000 zł,
 - 2) systemu alarmowego z monitoringiem – dla domu jednorodzinnego jeśli:
 - a) suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekracza 200.000 zł
 - b) suma ubezpieczenia ruchomości domowych specjalnych przekracza 50.000 zł.
 - 3) systemu alarmowego z monitoringiem – dla domu letniskowego, jeśli suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekracza 10.000 zł,
 - 4) systemu alarmowego z monitoringiem – dla domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku w trakcie budowy, jeśli suma ubezpieczenia elementów w budowie przekracza 20.000 zł.
3. WARTA, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka, może uzależnić zawarcie ubezpieczenia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków w zakresie zabezpieczeń wymienionych w ust. 1–2 albo podjąć decyzję o odstąpieniu od tych wymogów.
4. Niedopełnienie przez Ubezpieczonego któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 1–2 powoduje odpowiednie zmniejszenie lub odmowę wypłaty odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności bądź też na powstanie, lub zwiększenie rozmiarów szkody.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 warunki zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą budynków w budowie.
6. Postanowienie ust. 5 nie ma zastosowania w sytuacji ubezpieczenia elementów w budowie, w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ustalenie wysokości szkody

§ 11

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 5, wysokość szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia ustala się według cen obowiązujących na lokalnym rynku w dniu wystąpienia szkody, zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 1) **lokal mieszkalny** z wyłączeniem instalacji, stałych elementów:
 - a) koszt naprawy, albo w przypadku braku możliwości naprawy
 - b) koszt nabycia lokalu mieszkalnego o takich samych parametrach jak ubezpieczony lokal (powierzchnia, standard wykończenia, wiek, lokalizacja) na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami, w przypadku gdy zniszczenie uniemożliwia dalsze w nim zamieszkiwanie.
 - 2) **dom jednorodzinny, dom letniskowy, garaż, inny budynek**, z wyłączeniem instalacji, urządzeń technicznych, stałych elementów:
 - a) koszt naprawy, albo w przypadku braku możliwości naprawy
 - b) koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego budynku z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe. Za koszt odbudowy przyjmuje się koszt wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową. Koszty te wyliczone muszą być zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót budowlanych z uwzględnieniem cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie.

Koszty materiałów, o których mowa powyżej pomniejsza się o stopień technicznego zużycia obliczonego na podstawie stosowanych przez WARTĘ „Norm zużycia technicznego budynków” udostępnionych na stronie www.warta.pl. Stopnia technicznego zużycia nie uwzględnia się, jeżeli w chwili wystąpienia szkody:

 - dom jednorodzinny nie jest starszy niż 50 lat lub
 - dom letniskowy, garaż, inny budynek, nie jest starszy niż 30 lat.

W razie przeprowadzenia remontu w domu jednorodzinnym starszym niż 50 lat lub w domu letniskowym, garażu lub innym budynku starszym niż 30 lat – stopnia technicznego zużycia

- nie uwzględnia się w danym elemencie po remoncie, jeśli okres jego eksploatacji nie przekroczył odpowiednio 50 lat w domu jednorodzinnym lub 30 lat w domu letniskowym, garażu, innym budynku.
- 3) **instalacje, urządzenia techniczne, stałe elementy, mała architektura:**
- koszt naprawy, albo w przypadku braku możliwości naprawy
 - koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowego przedmiotu tego samego, lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania oraz kosztów montażu.
- 4) **ruchomości domowe:**
- biżuteria, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych – koszt naprawy albo w przypadku braku możliwości naprawy koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju,
 - gotówka – wartość nominalna,
 - karty płatnicze – koszt uzyskania nowej karty,
 - monety złote i srebrne – wartość kruszcu lub złomu. W przypadku gdy monety stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości kruszcu/złomu, za wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną monet,
 - papiery wartościowe – wartość nominalna z uwzględnieniem należnego oprocentowania, ustalona na dzień powstania szkody,
 - dokumenty – koszt wykonania duplikatów lub nowych dokumentów,
 - dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, antyki – na podstawie kosztów naprawy, renowacji lub wyceny rzeczoznawców przedstawionej przez Ubezpieczonego, lub faktur potwierdzających ich nabycie w domach aukcyjnych, galeriach sztuki, antykwariatach. W przypadku braku wyceny lub faktur WARTA odpowiada zgodnie z postanowieniami lit. n,
 - klucze do domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku – koszt wymiany zamków, obejmujący demontaż dotychczasowych zamków, zakup nowych oraz ich montaż,
 - urządzenia elektroniczne służące do sterowania alarmem lub do automatycznego otwierania i zamykania drzwi, lub bram – koszt wymiany zamków obejmujący demontaż dotychczasowych zamków, zakup nowych oraz ich montaż łącznie z kosztem przeprogramowania centrali,
 - kluczyki do samochodu – koszt dorobienia nowego kompletu kluczyków,
 - bilety komunikacji publicznej – cena zakupu biletu,
 - zwierzęta domowe:
 - w przypadku nieszczęśliwego wypadku psa lub kota – koszty leczenia na podstawie rachunku do wysokości limitu, o którym mowa w § 6,
 - w przypadku kradzieży z włamaniem lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, lub zdarzeń losowych – do wysokości kosztu nabycia na lokalnym rynku zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach. Jeśli nie ma możliwości określenia kosztu nabycia zwierzęcia – koszt nie może przekroczyć 500 zł,
 - w przypadku pozostałych zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – koszty leczenia na podstawie rachunku,
 - rośliny doniczkowe – koszt nabycia nowej rośliny tego samego gatunku i odmiany, tej samej lub podobnej wielkości albo w przypadku braku takiej możliwości – koszt sadzonek do wysokości 0,5 m lub nasion roślin tego samego, lub podobnego gatunku i odmiany,
 - pozostałe ruchomości domowe – koszt naprawy albo w przypadku braku możliwości naprawy koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu cen rynkowych obowiązujących na danym terenie.
- 5) **wyciek wody** – udokumentowana fakturowo różnica pomiędzy średnią wartością obliczoną na podstawie faktur z ostatniego porównywalnego okresu rozliczeniowego przed wystąpieniem szkody a wartością wykazaną za okres, w którym wystąpiła awaria instalacji wodnej lub grzewczej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, koszt naprawy ustalany jest na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ z uwzględnieniem cen obowiązujących na lokalnym rynku.
3. Koszt naprawy może być również ustalony na podstawie rachunków lub faktur (wraz z kosztorysem) przedłożonych WARCIE przez Ubezpieczonego. Rachunki lub faktury za koszty naprawy powinny odpowiadać zakresowi napraw przyjętych przez WARTĘ w protokole szkody i podlegają weryfikacji przez WARTĘ.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku powstania szkody estetycznej wysokość szkody ustala się jako iloczyn kosztu materiałów niezbędnych do usunięcia tej szkody oraz procentu, jaki stanowi powierzchnia uszkodzenia względem całkowitej powierzchni elementu przedmiotu ubezpieczenia z zastosowaniem cen obowiązujących na lokalnym rynku w dniu wystąpienia szkody, nie mniej niż 10% tego kosztu.
5. Przy ustalaniu kosztów naprawy nie uwzględnia się strat wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, jeżeli naprawy można dokonać przy użyciu innych części lub materiałów dostępnych na rynku.
6. Wysokość szkody ustalona wg kosztów naprawy nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia oraz kosztu odbudowy, nabycia lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego, lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki, wyliczonego z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1.
- Ustalenie odszkodowania**
§ 12
1. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ, a także na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających wysokość i zasadność wydatków poniesionych celem usunięcia szkody, z tym że WARTA zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz zasięgnięcia opinii rzeczoznawców.
2. Odszkodowanie ustala się w złotych w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody wyliczonej wg zasad ustalonych w § 11. Przeliczenie na złote poniesionych lub wycenionych w walutach obcych kosztów następuje według kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP w dniu powstania szkody.
3. Termin każdej czynności likwidacyjnej wymagającej dokonania ustaleń na miejscu szkody WARTA jest zobowiązana uzgodnić z Ubezpieczonym lub poszkodowanym.
4. Wysokość odszkodowania uwzględnia udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa w § 8.
5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
- wartości zabytkowej, kolekcjonerskiej, historycznej, muzealnej z wyjątkiem dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich i antyków,
 - wartości amatorskiej, naukowej, intelektualnej lub osobistych upodobań,
 - innowacji, modernizacji lub ulepszeń,
 - podatku VAT, w przypadku gdy Ubezpieczony odliczył go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - wartości zysku wykonawcy, kosztów osuszania, kosztów rusztowań oraz utylizacji odpadów, jeśli nie zostały udokumentowane rachunkiem lub fakturą,
 - kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień przepisów prawa dotyczącego konstrukcji i eksploatacji domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku oraz małej architektury, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami jakichkolwiek przepisów prawa.
6. Jeżeli warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia było zabezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia poprzez zastosowanie określonych w § 10 dodatkowych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, a zabezpieczenie w czasie powstania szkody było niesprawne lub nie zadziałało, lub zostało wcześniej zdemontowane z winy umyślnej, lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, o ile brak zabezpieczeń mógł mieć wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
7. Jeżeli Ubezpieczony korzysta ze zniżki składki z tytułu zastosowanych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, a zabezpieczenie to w czasie powstania szkody było niesprawne lub nie zadziałało, lub zostało wcześniej zdemontowane z winy umyślnej, lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, WARTA zmniejszy odszkodowanie o procent udzielonej zniżki, o ile brak zabezpieczeń mógł mieć

- wpływ na ustalenie okoliczności lub zakresu odpowiedzialności bądź też na powstanie, lub zwiększenie rozmiarów szkody.
8. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami § 58.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

- Przedmiot ubezpieczenia**
§ 13
- W ramach umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, stałych elementów lokalu mieszkalnego, domu letniskowego lub ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym, lub w domu jednorodzinnym, lub w domu letniskowym oraz będącego w budowie domu jednorodzinnego, lub domu letniskowego, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje usługi **Assistance w wariancie Komfort**.
 - Przedmiotem ubezpieczenia są usługi Assistance świadczone przez WARTĘ na rzecz Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Usługi Assistance świadczone są za pośrednictwem COK i obejmują zorganizowanie albo zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług.
 - Zakres usług w ramach ubezpieczenia Assistance określają poniższe tabele:

Tabela A

Rodzaj usługi	Opis usługi w ramach ubezpieczenia Assistance	Assistance wariant Komfort
		łączny limit na wszystkie usługi wskazane w tabeli A 5 usług
interwencja specjalisty	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztu dojazdu niżej wymienionych specjalistów oraz koszty robocizny i niezbędnych do realizacji usługi materiałów, w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uniemożliwienia powstania lub powiększenia się szkody: hydraulik, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych – w przypadku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej lub innego zdarzenia mogącego skutkować zalaniem mienia, lub awarii urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, szklarz – w przypadku stłuczenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych, ślusarz: - w przypadku konieczności wymiany zamków lub wkładek w drzwiach wejściowych na skutek kradzieży kluczy, lub uszkodzenia zamków w wyniku włamania, lub włamania niepowodującego uszkodzenia zamków, potwierdzonych zgłoszeniem na Policję, - w przypadku konieczności otwarcia drzwi wejściowych na skutek zagubienia kluczy, zatrzasknięcia drzwi lub awarii zamka. Usługa otwarcia drzwi nie obejmuje kosztów wymiany zamków lub wkładek. elektryk – w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej, dekarz – w przypadku zabezpieczenia dachu w razie jego uszkodzenia, stolarz lub inny specjalista od stolarki aluminiowej lub PCV – jeżeli wskutek kradzieży z włamaniem uszkodzeniu uległa zewnętrzna stolarka drzwiowa lub okienna, specjalista od alarmu – w celu wyłączenia syren dźwiękowych lub świetlnych systemu alarmowego zamontowanego w miejscu ubezpieczenia, jeśli Ubezpieczony nie jest w stanie samodzielnie ich wyłączyć.	limit na usługę 2.000 zł (w tym koszty materiałów 250 zł) niezbędne materiały to: szyby, zawiasy, kleje, śruby, pianki montażowe, silikon, wężyki przyłączeniowe i folie paroizolacyjne, zamki lub wkładki do zamków
naprawa sprzętu AGD/RTV/PC	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu i robocizny serwisanta w celu naprawy sprzętu, który uległ awarii oraz koszty części zamiennych. Sprzęt RTV, AGD lub PC to wyłącznie: - odbiorniki telewizyjne, zestawy kina domowego, odtwarzacze i nagrywarki, rzutniki multimedialne, zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, - kuchnie gazowe i elektryczne, płyty grzewcze, piekarniki, okapy, kuchnie mikrofalowe, pralki, pralko-suszarki i elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarki, chłodziarko zamrażarki, zamrażarki, zmywarki, ciśnieniowe ekspresy do kawy (z wyłączeniem kapsułkowych), - komputer stacjonarny wraz z monitorem, laptop, tablet, urządzenia peryferyjne (takie jak: drukarki i skanery). Sprzęt nie może być starszy niż 8 lat, licząc od daty jego zakupu przez Ubezpieczonego jako fabrycznie nowy i musi znajdować się w miejscu ubezpieczenia, być wykorzystywany do użytku domowego, a nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W razie niemożliwości naprawy sprzętu w miejscu ubezpieczenia, WARTA organizuje transport i pokryje koszty naprawy sprzętu w serwisie. Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować datę nabycia sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu. W przypadku braku dowodu zakupu inni określa się na podstawie tabliczki znamionowej i prawdopodobnego roku wyprodukowania sprzętu.	limit na usługę 2.000 zł (w tym koszty części zamiennych 500 zł)
organizacja przeglądu instalacji	Usługa obejmuje zorganizowanie przeglądu instalacji gazowej lub elektrycznej, lub kontroli przewodów kominowych zamontowanych w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym przepisami prawa. Świadczenie organizowane jest do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że uzgodniono z Ubezpieczonym inny termin realizacji usługi. Usługa nie obejmuje pokrycia kosztów dojazdu, przeglądu i części zamiennych.	nie dotyczy

dodatkowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku	Usługa obejmuje niżej wymienioną pomoc, w sytuacji, gdy Ubezpieczony nagle zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: konsultacja lekarza rodzinnego – zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz honorarium lekarza za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego (o ile stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego) lub zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej wskazanej przez COK, lub teleporady. Świadczenie realizowane jest jednorazowo w ramach jednego zdarzenia, transport medyczny – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego (o ile stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego) do placówki medycznej wskazanej przez lekarza COK oraz transport powrotny lub transport pomiędzy placówkami medycznymi środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. COK organizuje świadczenie na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem COK, lub gdy Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej, dostawa leków i innych środków – zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia leków, materiałów higienicznych oraz podstawowych artykułów spożywczych do miejsca ubezpieczenia, w sytuacji, gdy Ubezpieczony wymaga leżenia. Koszty zakupu ww. produktów pokrywa Ubezpieczony, opieka pielęgniarska – zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej w miejscu ubezpieczenia po zakończeniu hospitalizacji, trwającej przez okres dłuższy niż 5 dni, w związku ze stwierdzoną przez lekarza COK medycznie uzasadnioną koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, konsultacja psychologa – zorganizowanie wizyty i pokrycie honorarium psychologa, w przypadku gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych lub w przypadku zgonu osoby pozostającej z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Świadczenie realizowane jest jednorazowo w ramach jednego zdarzenia, opieka nad zwierzętami – zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad psem lub kotem do 5 dni w miejscu ubezpieczenia, w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzętami oraz gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 24 godziny, po uzyskaniu przez lekarza COK informacji ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji. Wymagane jest zaświadczenie o szczepieniach profilaktycznych. Opieka nad zwierzętami polega na karmieniu, wyprowadzaniu na spacer nie częściej niż 3 razy dziennie oraz utrzymaniu higieny. Koszty karmy ponosi Ubezpieczony. Opieka nad zwierzęciem nie obejmuje leczenia weterynaryjnego, transport zwierząt do osoby wyznaczonej – zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu psa lub kota do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt, w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzętami oraz gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 24 godziny, po uzyskaniu przez lekarza COK informacji ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji, korepetycje – zorganizowanie i pokrycie kosztów maksymalnie 5 godzin indywidualnych lekcji z wybranych przez Ubezpieczonego przedmiotów wchodzących w zakres programu realizowanego w szkole, do której uczęszcza dziecko, które nie mogło uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, co zostało udokumentowane zaświadczeniem lekarskim.	limit na usługę 2.000 zł

Tabela B

Rodzaj usługi	Opis usługi w ramach ubezpieczenia Assistance	Assistance wariant Komfort
pomoc po szkodzie w mieniu	Usługa obejmuje niżej wymienioną pomoc po wystąpieniu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia: powrót do domu – jeżeli w momencie wystąpienia szkody, Ubezpieczony znajduje się w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odległości co najmniej 50 km od miejsca ubezpieczenia, a w związku z powstaniem szkody w ubezpieczonym domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym jego obecność w miejscu ubezpieczenia jest niezbędna, WARTA zapewnia transport do miejsca ubezpieczenia w postaci zorganizowania i pokrycia kosztów przejazdu Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia, dozór mienia – jeżeli występuje konieczność zabezpieczenia ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego przed powiększeniem się szkody na skutek zagrożenia kradzieżą, lub kradzieżą z włamaniem, WARTA zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru mienia, transport mienia – jeżeli występuje konieczność zabezpieczenia ocalałego mienia znajdującego się w ubezpieczonym domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, WARTA zorganizuje i pokryje koszty przewozu (samochodem o ładowności do 3,5 tony) do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w promieniu do 100 km od miejsca ubezpieczenia i z powrotem do miejsca ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny znajdzie się w stanie uniemożliwiającym ponowne jego zamieszkanie, przechowanie mienia – jeżeli ocalałe mienie zostało przewiezione do miejsca składowania, WARTA, na podstawie faktury przedstawionej przez Ubezpieczonego, zapewnia pokrycie kosztów przechowania mienia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.	limit na usługę 2.000 zł 5 usług
lokal zastępczy	Świadczenie realizowane jest na rzecz Ubezpieczonego, będącego właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które zostały objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia. Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wskazanego przez COK lokalu zastępczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w postaci: hotelu, hostelu, pensjonatu lub innego lokalu. Usługa lokalu zastępczego ma zastosowanie gdy: - wystąpiła szkoda bezpośrednio w ubezpieczonym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a fakt zniszczenia /uszkodzenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uniemożliwiającego dalsze w nich zamieszkiwanie został potwierdzony przez przedstawiciela WARTY lub - wystąpiła szkoda poza lokalem mieszkalnym (np. pożar w garażu w budynku wielorodzinnym, w którym się on znajduje), a fakt braku możliwości dalszego zamieszkiwania lokalu mieszkalnego został potwierdzony przez odpowiednie służby: straż pożarną, nadzór budowlany lub administratora budynku. Czas trwania zakwaterowania zastępczego musi zostać potwierdzony przez przedstawiciela WARTY.	limit na usługę 20.000 zł 1 usługa
	Świadczenie realizowane jest na rzecz Ubezpieczonego, który jest najemcą i korzysta z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia, fakt najmu został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia, a przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia są ruchomości domowe i stałe elementy. Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wskazanego przez COK lokalu zastępczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w postaci: hotelu, hostelu, pensjonatu lub innego lokalu. Usługa lokalu zastępczego ma zastosowanie gdy: - wystąpiła szkoda bezpośrednio w najmowanym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a fakt zniszczenia /uszkodzenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uniemożliwiającego dalsze w nich zamieszkiwanie został potwierdzony pisemnie przez właściciela lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego. - wystąpiła szkoda poza lokalem mieszkalnym (np. pożar w garażu w budynku wielorodzinnym, w którym się on znajduje), a fakt braku możliwości dalszego zamieszkiwania lokalu mieszkalnego został potwierdzony przez odpowiednie służby: straż pożarną, nadzór budowlany lub administratora budynku. Czas trwania zakwaterowania zastępczego musi zostać potwierdzony przez przedstawiciela WARTY.	limit na usługę 3.000 zł 1 usługa

Wyłączenia odpowiedzialności § 14

- Niezależnie od limitów i zakresu świadczeń Assistance określonych w § 13, WARTA:
 - nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzgodnienia z COK, nawet w sytuacji, kiedy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności. W przypadku braku możliwości kontaktu z przyczyn leżących po stronie WARTY lub wynikających z działania sił wyższych takich jak: trzęsienie ziemi, powódź, silny wiatr, pożar, WARTA uwzględni poniesione przez Ubezpieczonego, uzasadnione i udokumentowane koszty, do takiej wysokości jakby sama organizowała usługi Assistance,

- 2) nie odpowiada za szkody polegające na utraconych korzyściach, które zaistniały w związku ze świadczonymi usługami Assistance,
- 3) nie ponosi kosztów poszukiwania i usunięcia awarii instalacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
- 4) nie organizuje i nie ponosi kosztów prac remontowych.
2. Poza wyłączeniami określonymi w § 57, z usług Assistance wyłączone są świadczenia związane z:
- 1) kolejną (drugą) interwencją danego specjalisty, jeśli dotyczy konieczności udzielenia pomocy w tym samym przedmiocie i zakresie jak poprzednia usługa, a Ubezpieczony nie dokonał stosownych napraw,
- 2) uszkodzeniem wynikłym z naprawę których odpowiadają właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego oraz gazowego,
- 3) usiłowaniami lub popełnieniem samobójstwa, lub samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
- 4) konserwacji ruchomości domowych lub stałych elementów,
- 5) naprawą wad, za które odpowiedzialność ponosi producent,
- 6) pokryciem kosztów zakupu leków, materiałów higienicznych oraz podstawowych artykułów spożywczych,
- 7) chorobami: przewlekłymi lub psychicznymi oraz ich zaostreniami,
- a także usług:
- 8) elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami żarówek, lampek kontrolnych, przedłużaczy itp.
3. Dodatkowo – w ramach usługi naprawa sprzętu – WARTA nie organizuje oraz nie pokrywa kosztów usług dla sprzętu objętego gwarancją producenta, a także związanych z:
- 1) uszkodzeniem wynikłym z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu,
- 2) stosowaniem sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
- 3) uszkodzeniami i wadami wynikłymi wskutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojów lub zmian konstrukcyjnych,
- 4) brakiem możliwości naprawy sprzętu RTV, AGD lub PC w przypadku niedostępności nowych części zamiennych niezbędnych do naprawy tego sprzętu,
- oraz nie odpowiada za:
- 5) utratę danych w wyniku awarii lub naprawy sprzętu PC na nośniku danych,
- 6) uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
- 7) naturalne zużycie sprzętu, a także części lub materiałów eksploatacyjnych, takich jak bateria, toner, czynniki lasera.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

**Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 15**

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem może być objęta odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC).
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. **Czynności życia prywatnego** to działania lub zaniechania w sferze życia prywatnego niezwiązane z aktywnością zawodową, tj. pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, prowadzoną działalnością gospodarczą, pełnieniem wszelkiego rodzaju funkcji (w tym honorowych) we wszelkiego rodzaju związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych, pracą w charakterze wolontariusza, a także odbywanymi praktykami zawodowymi lub stażem zawodowym (praktyczną nauką zawodu).
3. Ubezpieczeniem objęte są poniższe osoby:
- 1) Ubezpieczony,
- 2) osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 3) pomoc domowa wykonująca prace w gospodarstwie domowym Ubezpieczonego.
4. WARTA przyjmuje odpowiedzialność, w przypadku gdy szkoda została wyrządzona poszkodowanemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady), o ile zdarzenie powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia.
5. Zakresem ubezpieczenia objęte są m.in. szkody w mieniu lub na osobie:
- 1) wyrządzone w związku z użytkowaniem lub posiadaniem domu jednorodzinnego domu letniskowego, lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku lub małej architektury,
- 2) wyrządzone w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi,
- 3) wynikające z uprawiania sportów amatorskich oraz użytkowania sprzętu pływającego, o którym mowa w § 2 ust. 47 pkt 1 lub urządzeń latających wskazanych w § 2 ust. 46,
- 4) w związku z pęknięciem, oderwaniem lub odcięciem wężyka,
- 5) powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych,
- 6) w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mechanicznych, lub elektrycznych: rowerów, hulajnóg, skymaster, segway, segway shoes, wózków inwalidzkich,
- 7) wyrządzone w związku z prowadzeniem budowy domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, innego budynku,
- a także szkody wyrządzone:
- 8) w mieniu należącym do najemcy,
- 9) w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub służbowych,
- 10) w trakcie innych czynności w życiu prywatnym.

**Pakiet korzyści w ubezpieczeniu OC
§ 16**

WARTA oferuje pakiet korzyści, polegający na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Dodatkowa ochrona obejmuje	Limit sumy gwarancyjnej
1.	szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której Ubezpieczony (najemca) korzystał na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, o ile fakt najmu nieruchomości został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia (OC najemca)	50%
2.	szkody rzeczowe powstałe w mieniu osób trzecich podczas korzystania przez lokatora z nieruchomości wynajmowanej na cele mieszkalne, za zgodą i wiedzą jej właściciela, o ile fakt wynajmowania nieruchomości został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszego rozszerzenia lokator uważa się za Ubezpieczonego (OC lokator)	50%
3.	szkody rzeczowe powstałe w przedmiotach użytych lub wypożyczonych na zasadach opisanych w § 2 ust. 25 i ust. 35 pkt 1 (OC mienie powierzone)	10%
4.	szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z użytkowaniem, uruchamianiem lub prowadzeniem urządzeń pływających, o których mowa w § 2 ust. 47 pkt 2 (OC wiatr i woda)	20%
5.	szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem lub użyciem broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz środków pirotechnicznych (OC broń)	20% nie więcej niż 10.000 zł

6.	szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem lub używaniem w celach rekreacyjnych koni, a także zaprzęgów konnych (OC koń)	20%
7.	szkody rzeczowe i osobowe spowodowane przez dzieci, które w chwili wyrządzenia szkody nie ukończyły 13 lat, bez ustalania winy w nadzorze opiekuna niezależnie, kto sprawuje nad nim opiekę (OC dziecko)	10% nie więcej niż 10.000 zł
8.	szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadaniem lub używaniem urządzeń latających	20% nie więcej niż 5.000 zł.

**Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
§ 17**

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o:
- 1) szkody osobowe i rzeczowe powstałe na terytorium USA lub Kanady (**OC USA i Kanada**) – do limitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej.
- 2) szkody osobowe i rzeczowe powstałe z tytułu świadczenia usług turystycznych przez Ubezpieczonego tj. prowadzenia usług polegających na: wynajmowaniu osobom trzecim pokoi znajdujących się w budynkach mieszkalnych lub domkach turystycznych, wynajmowaniu miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep turystycznych, sprzedaży posiłków domowych, świadczeniu innych usług rekreacyjnych związanych z pobytem turystów, np. nauka jazdy konnej, turystyka konna (przewożenie osób bryczkami lub saniami), wypożyczanie rowerów lub urządzeń pływających, udostępnianie placów zabaw (**OC usługi turystyczne**) – do wysokości sumy gwarancyjnej.

**Suma gwarancyjna
§ 18**

1. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTA na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych, z zastrzeżeniem limitów wskazanych w § 16 i 17.
2. Suma gwarancyjna ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i może być uzupełniona do jej pierwotnej wartości, po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) zgodnie z postanowieniami § 49.

**Ochrona w zakresie dodatkowych kosztów
§ 19**

1. W granicach sumy gwarancyjnej OC w życiu prywatnym, WARTA zwraca uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Ubezpieczającego:
- 1) **koszty akcji ratowniczej** – udokumentowane i uzasadnione wydatki poniesione w związku z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli podjęte w tym celu środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- 2) **koszty rzeczoznawców** – koszty obejmujące wynagrodzenie biegłych i rzeczoznawców poświadczonych przez Ubezpieczonego za zgodą WARTA w celu ustalenia rozmiaru i okoliczności szkody,
- 3) **koszty postępowania procesowego Ubezpieczonego** – koszty poniesione w postępowaniu sądowym, toczącym się za zgodą i wiedzą WARTA obejmującym obronę sądową:
- a) w sporze cywilnym – przed roszczeniami poszkodowanych,
- b) w postępowaniu karnym – jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego zostanie przeciwko niemu, jako sprawcy szkody, wszczęte postępowanie.

**Wyłączenia odpowiedzialności
§ 20**

1. O ile zakres ochrony nie został rozszerzony, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, o których mowa w § 17.
2. Poza wyłączeniami określonymi w § 57, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w:
- 1) środowisku naturalnym, polegające na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu oraz w drzewostanie lasów i parków,
- 2) wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach i innych nośnikach danych, planach, zbiorach archiwalnych,
- 3) zbiorach kolekcjonerskich, dziełach sztuki i w biżuterii,
- 4) w przedmiotach użyczonych lub wypożyczonych innych niż wskazanych w § 2 ust. 25 i § 2 ust. 35 pkt 1,
- 5) związku z:
- a) posiadaniem, użytkowaniem, uruchamianiem, wsiadaniem i wysiadaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 r. z późn. zm.,
- b) posiadaniem, użytkowaniem, uruchamianiem lub prowadzeniem urządzeń pływających, innych niż wskazane w § 2 ust. 47,
- c) posiadaniem, użytkowaniem, uruchamianiem lub prowadzeniem statków powietrznych, z wyłączeniem urządzeń latających wskazanych w § 2 ust. 46,
- d) wycyzynowaniem uprawianiem sportów, a także uprawianiem sportów ekstremalnych,
- e) posiadaniem nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) posiadaniem lub używaniem broni bez stosownych pozwoleń.
3. WARTA nie ponosi także odpowiedzialności za szkody spowodowane:
- 1) przez Ubezpieczonego osobom pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej w trakcie wykonywania przez nią czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym, jak również za szkody wyrządzone przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomoc domową Ubezpieczonemu albo sobie nawzajem,
- 2) działaniem siły wyższej,
- 3) długotrwałym działaniem wstrząsów, hałasu, zagrzybienia, wilgoci,
- 4) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
- 5) wycinką drzew dokonywaną przez Ubezpieczonego, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, pomoc domową bez stosownych zezwoleń i uprawnień,
- 6) przez zwierzęta hodowlane i zwierzęta inne niż domowe, określone w § 2 ust. 55,
- 7) przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę komputera, jego programów i sieci, w tym korzystanie z Internetu,
- a także:
- 8) wynikające z przeniesienia jakichkolwiek chorób przez człowieka lub przez zwierzęta,
- 9) powstałe w związku z posiadaniem pustostanów tj. domów jednorodzinnych, domów letniskowych, lokali mieszkalnych, garaży lub innych budynków, które są opuszczone, pozostawione bez opieki i fizycznego nadzoru lub przeznaczone do rozbiórki,
- 10) wyrządzone wskutek spowodowania utrudnienia ruchu lotniczego lub kolizji ze statkiem powietrznym.
4. WARTA nie zwraca kosztów nałożenia grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym.
5. W przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody w związku ze świadczeniem usług turystycznych WARTA nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane:
- 1) spożyciem żywności, przy której wytwarzaniu, przetwarzaniu lub podawaniu brała udział osoba nieposiadająca aktualnych wymaganych przepisami badań lekarskich,
- 2) rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów sanitarnych,
- 3) przez produkt żywnościowy, którego okres przydatności do spożycia minął,
- 4) spożyciem nieprzetworzonych produktów leśnych lub zwierzyny łownej,
- 5) przez podmioty, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie usługi,

- 6) przerwą w dostarczaniu energii elektrycznej lub innych mediów,
- 7) przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę komputera, jego programów i sieci, w tym korzystanie z Internetu,
- 8) w mieniu należącym do osób, które korzystają z usług turystycznych obejmującym:
 - a) futra i odzież skórzaną, biżuterię, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych, monety złote lub srebrne, gotówkę, karty płatnicze, papiery wartościowe, dokumenty, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, urządzenia dostępne do internetu, telewizji, telefonii, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny,
 - b) pojazdy mechaniczne, przyczepy turystyczne, namioty oraz ich wyposażenie albo rzeczy w nich pozostawione, a także rowery, wózki dziecięce, inwalidzkie i zwierzęta.

Ustalenie wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu OC

§ 21

1. WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności zgłoszonych roszczeń, poprzez dokonanie oględzin oraz weryfikację faktur/rachunków/kosztorysów składanych przez poszkodowanego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i wysokości odszkodowania.
3. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami § 58.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 22

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
2. Ubezpieczenie NNW zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia mienia.
3. Przedmiotem ubezpieczenia są **następstwa nieszczęśliwego wypadku** doznane przez osoby objęte ubezpieczeniem, zaistniałe na terenie całego świata.
4. Ubezpieczeniem objęte są poniższe osoby zamieszkujące w miejscu ubezpieczenia:
 - 1) Ubezpieczony,
 - 2) osoby bliskie pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, do których należą wyłącznie:
 - a) małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca z nim w konkubinacie,
 - b) dzieci oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie, pasierb, wnuki,
 - c) rodzice, rodzice konkubenta, ojczym, macocha, teściowie.
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 - 1) **stały uszczerbek na zdrowiu** – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia NNW określonej w umowie ubezpieczenia, którego wysokość odpowiada iloczynowi procentu stałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z poniższą tabelą i sumy ubezpieczenia NNW wskazanej w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że przy określaniu w ten sposób procentu stałego uszczerbku na zdrowiu nie jest brany pod uwagę stopień skomplikowania urazu powodującego ten uszczerbek:

Rodzaj urazu	% stałego uszczerbku na zdrowiu
złamanie nosa	4
złamanie zęba stałego (za każdy ząb)	1
złamanie żebra (za każde żebro)	2
złamanie kończyny górnej (bez palców)	3
złamanie palca (za każdy palec)	1,5
skręcenie/zwichnięcie palców (za każdy palec)	1
złamanie kończyny dolnej (bez palców)	5
zwichnięcie/skręcenie stawu skokowego	2,6
zwichnięcie/skręcenie stawu kolanowego	4

W przypadku wystąpienia innego urazu niż wymienione w tabeli – wysokość świadczenia odpowiada iloczynowi procentu stałego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez lekarzy WARTY na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu TUiR „WARTA” S.A.”, dostępnej na stronie internetowej www.warta.pl.

- 2) **śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.**
6. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, WARTA zwraca Ubezpieczonemu – w granicach sumy ubezpieczenia – niezbędne wydatki poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na:
 - 1) przejazdy najtańszym środkiem lokomocji do wskazanych przez WARTĘ lekarzy oraz na zleconą przez WARTĘ obserwację kliniczną,
 - 2) uzgodnione badania lekarskie zlecone przez WARTĘ.

Suma ubezpieczenia

§ 23

1. Suma ubezpieczenia NNW wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i nie może być uzupełniona.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 24

1. Poza wyłączeniami określonymi w § 57, WARTA nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na skutek:
 - 1) prowadzenia przez Ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymagalnych prawem danego kraju uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
 - 2) działań wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych,
 - 3) posługiwania się wszelkiego rodzaju materiałami wybuchowymi, sztucznymi ogniami, petardami,
 - 4) przebywania Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich np. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny wodne,
 - 5) uczestnictwa w zawodach, treningach, zgrupowaniach oraz obozach sportowych nieobjętych programem szkolnym,
 - 6) uprawiania sportów ekstremalnych,
 - 7) wyczynowego uprawiania sportu,
 - 8) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia,
 - 9) w związku z udziałem Ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, rozruchach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, sabotażu lub podobnych aktach niepokojów społecznych,

- 10) napadów epileptycznych,
- 11) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi bez względu na to przez kogo były wykonywane,
- 12) chorób przewlekłych,
- 13) chorób zawodowych,
- 14) zaburzeń nerwowych lub psychicznych Ubezpieczonego,
- 15) zawału serca lub udaru mózgu.

Ustalenie i wypłata świadczenia (odszkodowania)

§ 25

1. Ustalenie zasadności wypłaty świadczenia i jego wysokości następuje na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów, z tym że WARTA ma prawo ich weryfikacji oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.
2. Dowodami potwierdzającymi zgłoszone roszczenie, są w szczególności:
 - 1) pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia powypadkowego,
 - 2) dokumentacja medyczna sprzed wypadku.
3. W przypadku dłuższego leczenia procent stałego uszczerbku na zdrowiu określa się najpóźniej w 24. miesiącu od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia organu, narządu czy układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek choroby lub stałego uszczerbku na zdrowiu, procent stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem określa się jako różnicę pomiędzy stopniem uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stanem przed tym wypadkiem.
5. Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością WARTY Ubezpieczony zmarł przed upływem dwóch lat od dnia wypadku, WARTA wypłaca osobie uprawnionej jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
6. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się po potrąceniu wypłaconej przedtem kwoty.
7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu procentu stałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią Ubezpieczonemu świadczenie za stały uszczerbek na zdrowiu wypłaca się osobie uprawnionej, a w razie braku takiej osoby zwraca się udokumentowane koszty pogrzebu w granicach tego odszkodowania osobie, która te koszty poniosła.
8. Jeżeli procent stałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią Ubezpieczonego, jako procent stałego uszczerbku na zdrowiu przyjmuje się przypuszczalny procent stałego uszczerbku na zdrowiu według oceny lekarzy WARTY.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU POZA DOMEM

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 26

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem może zostać objęty sprzęt poza domem, określony w § 2 ust. 36.
2. Ubezpieczenie sprzętu poza domem zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym, lub w trakcie jej trwania.
3. WARTA odpowiada za szkody powstałe poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium całego świata
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę lub uszkodzenie sprzętu na skutek:
 - 1) rabunku,
 - 2) kradzieży z włamaniem,
 - 3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
 - 4) zdarzeń losowych wyłącznie takich jak: powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego,
 - 5) nieszczęśliwego wypadu lub nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia przedmiotów przed kradzieżą.

Suma ubezpieczenia

§ 27

1. Suma ubezpieczenia sprzętu poza domem wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i może być uzupełniona do jej pierwotnej wartości, po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) zgodnie z postanowieniami § 49.
3. Odpowiedzialność WARTY ograniczona jest do poniższego limitu:

Rodzaj	Limit
biżuteria, zegarki i telefony komórkowe	5.000 zł, w tym gotówka 500 zł

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 28

1. Poza wyłączeniami określonymi w § 57, WARTA nie odpowiada za szkody wynikające z:
 - 1) naturalnego zużycia lub wewnętrznego rozkładu, a odnośnie przedmiotów łukających się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości uszkodzonego przedmiotu,
 - 2) kradzieży z włamaniem biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych lub gotówki.

Warunki zabezpieczenia sprzętu poza domem

§ 29

1. Ubezpieczony zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przedmiotów przed kradzieżą z włamaniem oraz od rabunku,
2. Za należyte zabezpieczenie przedmiotów uważa się, jeśli:
 - 1) znajdowały się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 - 2) powierzono je zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,
 - 3) oddano je za pokwitowaniem do przechowania bagażu,
 - 4) zamknięto je w samochodzie lub w zamkniętym bagażniku samochodu, lub w zamkniętym na zamek: kamperze, przyczepie kempingowej, lub kabinie jednostki pływającej, o ile przedmiot ubezpieczenia nie jest widoczny z zewnątrz,
 - 5) znajdowały się w zamkniętym boksie dachowym,
 - 6) zostawiono je w zamkniętym pomieszczeniu zajmowanym przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu), zabezpieczonym drzwiami zamykanymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową, elektroniczny system zamykania lub inny atestowany system zabezpieczenia.
3. Przedmioty, które znajdują się w samochodzie lub bagażniku samochodu, lub boksie dachowym, kamperze, kabinie przyczepy kempingowej, kabinie jednostki pływającej, muszą być zabezpieczone w następujący sposób:
 - 1) samochód lub kabina musi posiadać twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
 - 2) samochód, kamper, kabina jednostki pływającej lub przyczepy oraz boks dachowy musi być zamknięty za pomocą kluczyków, lub innego urządzenia przewidzianego w tym celu przez producenta,
 - 3) przedmioty muszą znajdować się w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu, kampera lub kabiny.
4. W samochodzie w godzinach 22:00 – 6:00 muszą być uaktywnione zamontowane w nim urządzenia antywłamaniowe wywołujące alarm lub samochód musi być zaparkowany na parkingu strzeżonym, lub w garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, lub kłódkę wielozastawkową.

5. Niedopełnienie przez Ubezpieczonego któregośkolwiek z warunków wymienionych w ust. 2–4 powoduje odpowiednie zmniejszenie lub odmowę wypłaty odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności bądź też na powstanie, lub zwiększenie rozmiarów szkody.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 30

1. Wysokość szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu sprzętu poza domem ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 11 oraz § 12.
2. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami § 58.

UBEZPIECZENIE ROWERU POZA DOMEM

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 31

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem może zostać objęty rower będący własnością Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i znajdujący się pod ich bezpośrednią opieką.
2. Ubezpieczenie roweru poza miejscem zamieszkania lub do najbliższego zawarcia umowy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym, lub w trakcie jej trwania.
3. WARTA odpowiada za szkody powstałe poza miejscem ubezpieczenia na terytorium całego świata.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę lub uszkodzenie roweru na skutek:
- 1) rabunku,
 - 2) wypadku rowerowego,
 - 3) zdarzeń losowych wyłącznie takich jak: powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, wybuch.

Assistance rowerowy
§ 32

1. W ramach ubezpieczenia roweru poza domem, WARTA zapewnia usługi Assistance wskazane w poniższej tabeli:

Rodzaj usługi	Opis usługi w ramach ubezpieczenia Assistance	łączy limit 1.500 zł na zdarzenie, niezależnie od liczby usług
transport roweru	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu roweru oraz Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania lub do najbliższego serwisu rowerowego po drogach publicznych, jeżeli miała miejsce awaria roweru, której usunięcie nie jest możliwe na miejscu zdarzenia lub jego uszkodzenie na skutek wypadku rowerowego.	2 usługi
transport medyczny	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego, który uległ wypadkowi rowerowemu z: a) miejsca pobytu do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza COK oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, zalecanym przez lekarza COK środkiem transportu, b) placówki medycznej do innej placówki medycznej, gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne, lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej.	2 usługi
wizyta lekarza	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej wskazanej przez COK, jeśli Ubezpieczony uległ wypadkowi rowerowemu.	2 usługi
rehabilitacja	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub w poradni rehabilitacyjnej, jeśli zgodnie ze wskazaniem lekarza na podstawie dokumentacji medycznej istnieją wskazania do rehabilitacji, do maksymalnej kwoty 500 zł.	1 usługa
sprzęt rehabilitacyjny	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, jeśli zgodnie ze wskazaniem lekarza na podstawie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego istnieją wskazania do jego stosowania, do maksymalnej kwoty 500 zł.	1 usługa
opieka pielęgniarska	Usługa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej w miejscu ubezpieczenia po zakończeniu hospitalizacji, trwającej przez okres dłuższy niż 5 dni, w związku ze stwierdzoną przez lekarza COK medycznie uzasadnioną koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego.	1 usługa

2. Usługi Assistance wymienione w ust. 1 świadczone są, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na rowerze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Usługi Assistance świadczone są za pośrednictwem COK i obejmują zorganizowanie albo zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług.

Suma ubezpieczenia
§ 33

1. Suma ubezpieczenia roweru poza domem wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i może być uzupełniona do jej pierwotnej wartości, po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) zgodnie z postanowieniami § 49.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 34

1. W ramach ubezpieczenia roweru poza domem oraz Assistance rowerowego, poza wyłączeniami określonymi w § 57, WARTA nie odpowiada za szkody:
- 1) wynikające z popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, a także związane z działaniami wbrew prawu i zakazom władz lokalnych,
 - 2) powstałe w związku z:
 - a) uprawianiem sportu wyczynowo lub uprawianiem sportów ekstremalnych,
 - b) użytkowaniem roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. W ramach ubezpieczenia roweru poza domem WARTA nie odpowiada ponadto za szkody polegające na:
- 1) wgnieceniu, zarysowaniu, zadrapaniu i innych uszkodzeniach niemających wpływu na możliwość użytkowania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem (uszkodzenia o charakterze estetycznym),

- 2) wymianie następujących materiałów i elementów, które uległy normalnemu zużyciu wskutek eksploatacji: opon, dętek, ręczek kierownicy, linek i pancerzy, klocków hamulcowych, oświetlenia, połączenia gwintowego, naturalnego rozciągnięcia łańcucha, naturalnego zużycia zębatek tylnych i przednich w układzie napędowym roweru, części plastikowych, cięgien, chyba że konieczność ich wymiany jest bezpośrednim następstwem wypadku objętego umową ubezpieczenia,
- 3) pokryciu kosztów regulacji, centrowania kół, likwidacji luzów, konserwacji i smarowania, dokręceniu połączeń gwintowych, regulacji mechanizmów, chyba że konieczność wykonania tych prac jest bezpośrednim następstwem wypadku objętego umową ubezpieczenia,
- 4) powstałe:
 - a) w następstwie naturalnego zużycia, w tym korozji,
 - b) podczas kierowania rowerem przez Ubezpieczonego, nieposiadającego ważnej karty rowerowej, o ile posiadanie karty rowerowej lub innego dokumentu podczas użytkowania roweru w miejscu wystąpienia zdarzenia było wymagane prawem,
 - c) podczas transportu roweru innymi środkami transportu,
 - d) na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez uprawnione organy,
 - e) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów.
- 3. Niezależnie od zakresu świadczeń Assistance rowerowego, określonych w § 32 WARTA nie odpowiada za szkody polegające na:
 - 1) utraceniu korzyści, które zaistniały w związku ze świadczonymi usługami Assistance,
 - 2) naprawie wad, za które odpowiedzialność ponosi producent.
- 4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń, lub udzielenia informacji, jeśli są one spowodowane siłą wyższą, to jest: strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terrorystycznymi, sabotażem, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, a także ograniczeniami w poruszaniu się wynikającymi z decyzji władz administracyjnych, awarią urządzeń telekomunikacyjnych.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 35

1. Wysokość szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu roweru poza domem ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 11 oraz § 12.
2. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami § 58.

UBEZPIECZENIE UTRATY CZYNYSZU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 36

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem może zostać objęta utrata czynszu należnego Ubezpieczonemu z tytułu wynajmu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (w całości lub w części) na cele mieszkalne.
2. Ubezpieczenie utraty czynszu zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub w trakcie jej trwania, a fakt wynajmu został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utracony i udokumentowany czynsz wynikający z umowy najmu lub odwołania rezerwacji spowodowany przerwą w wynajmie, w przypadku gdy dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, lub jego część zostały zniszczone, lub uszkodzone i znajdują się w stanie wykluczającym dalsze w nich zamieszkiwanie na skutek zdarzenia losowego, określonego w § 5 ust. 1 oraz dewastacji dokonanej przez najemcę, o ile WARTA ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu.
4. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utracony czynsz za okres od dnia rozpoczęcia przewy w wynajmie, o której mowa w ust. 3 przez okres równy technologicznemu czasowi naprawy lub odbudowy uszkodzonego, lub zniszczonego domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które spowodowało utratę czynszu i nie dłuższy niż do dnia, w którym dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny znowu nadają się do zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny nadają się do zamieszkania, jeśli działa w nich instalacja grzewcza, wodna, kanalizacyjna i elektryczna oraz zostały ukończone w nich prace malarskie, tapeciarskie, parkieciarskie, glazurnicze i została podłączona kuchnia gazowa lub elektryczna.

Suma ubezpieczenia
§ 37

1. Suma ubezpieczenia określa Ubezpieczający i nie może być ona wyższa niż 10.000 zł.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
3. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i nie może być uzupełniona.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 38

1. Poza wyłączeniami określonymi w § 9 oraz § 57, WARTA nie odpowiada dodatkowo za szkody:
- 1) powstałe w okresie wypowiedzenia umowy najmu,
 - 2) powstałe lub zwiększone wskutek:
 - a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
 - b) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia,
 - c) opóźnienia zamieszkania lub wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczonego.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 39

1. Wysokość szkody ustala się na podstawie udokumentowanego utraconego czynszu wynikającego z umowy najmu lub odwołania rezerwacji w związku z przerwą w wynajmie nieruchomości, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.
2. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami § 58.

UBEZPIECZENIE NAGROBKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 40

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenie nagrobków.
2. Ubezpieczenie nagrobków zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych w domu jednorodzinnym, lub lokalu mieszkalnym oraz w trakcie jej trwania.
3. Przedmiotem ubezpieczenia jest nagrobek (budowa) przeznaczona do pochówku osób, usytuowana na cmentarzu, składająca się z płyty poziomej umieszczonej na cokole, płyty pionowej, tablicy napisowej, liter, rzeźby nagrobnej lub innych elementów, zamocowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez ich uszkodzenia lub bez użycia narzędzi) albo będąca grobowcem z dostępnym wnętrzem.
4. WARTA odpowiada za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- 1) zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego,
 - 2) dewastację,
 - 3) kradzież z włamaniem.

Suma ubezpieczenia
§ 41

1. Suma ubezpieczenia nagrobka wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.

2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i może być uzupełniona do jej pierwotnej wartości, po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) zgodnie z postanowieniami §49.

Wyłączenia odpowiedzialności
§42

1. Poza wyłączeniami określonymi w §57, WARTA nie odpowiada za szkody:
- 1) nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł,
 - 2) powstałe w elementach ozdobnych niezamocowanych na stałe,
 - 3) polegające na pozostawieniu otworów montażowych, resztek substancji łączących elementy nagrobka z płytami nagrobka,
 - 4) będące następstwem zwykłego zużycia,
 - 5) powstałe wskutek:
 - a) osuwania się lub zapadania się ziemi,
 - b) zabrudzenia, opalenia, wylania wosku,
 - c) działalności Zarządów Cmentarzy, firm pogrzebowych, kamieniarskich,
 - d) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§43

1. Wysokość szkody w ubezpieczeniu nagrobków ustala się jako:
- 1) koszt naprawy albo w przypadku braku możliwości naprawy
 - 2) koszt odbudowy uszkodzonego/zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe.
2. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami §58.

UBEZPIECZENIE ROŚLINNOŚCI OGRODOWEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§44

1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego może zostać rozszerzona o ubezpieczenie roślinności ogrodowej, do której zaliczamy wyłącznie: drzewa, krzewy, byliny, pnącza lub trawy zasadzone w gruncie, na terenie nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny lub w ogródkach przynależnych do lokalu mieszkalnego, lub umieszczone na tarasie zbudowanym w technologii odwróconego dachu należącym do domu jednorodzinnego, lub przynależnym do lokalu mieszkalnego.
2. Ubezpieczenie roślinności ogrodowej zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub stałych elementów lokalu mieszkalnego, lub w trakcie jej trwania.
3. WARTA odpowiada za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe: deszcz nawalny, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, wybuch, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie pioruna, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, zapadanie się ziemi.

Suma ubezpieczenia
§45

1. Suma ubezpieczenia roślinności ogrodowej wskazana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania i może być uzupełniona do jej pierwotnej wartości, po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) zgodnie z postanowieniami §49.

Wyłączenia odpowiedzialności
§46

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w roślinności ogrodowej:
- 1) nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 500 zł,
 - 2) starszej niż 20 lat,
 - 3) zniszczonej w stopniu rękoczynem samodzielną reaktywację,
 - 4) uprawianej w ramach działalności rolniczej lub gospodarczej,
 - 5) której uprawianie narusza przepisy prawa,
 - 6) stanowiącej pomnik przyrody,
- a także powstałe na skutek:
- 7) chorób, niewłaściwej pielęgnacji, działania osób, zwierząt lub szkodników,
 - 8) upadku drzew lub masztów – w wyniku zaniedbania w ich konserwacji przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 - 9) wycinania lub przycinania drzew bez stosownych pozwoleń,
 - 10) nieprzyjęcia się nowo posadzonych sadzonek lub zasianych nasion w miejsce zniszczonej roślinności ogrodowej,
 - 11) decyzji administracyjnej właściwego organu o usunięciu roślin.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§47

1. Wysokość szkody w ubezpieczeniu roślinności ogrodowej ustala się jako koszt nabycia sadzonek do wysokości 0,5 m lub nasion roślin tego samego gatunku i odmiany (odpowiadającej roślinom zniszczonym nie starszym niż 20 lat), a także koszt prac ogrodniczych niezbędnych do przegotowania ponownego nasadzenia.
2. WARTA nie uwzględnia strat wynikających z braku sadzonek lub nasion danego gatunku, lub odmiany roślinności ogrodowej, jeśli można je zastąpić sadzonkami lub nasionami podobnego gatunku, lub odmiany.
3. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z postanowieniami §58.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW UBEZPIECZENIA

Zawarcie umowy i okres ubezpieczenia
§48

1. Jeśli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczającego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6, WARTA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji pozwalających na ocenę ryzyka lub od wykonania dokumentacji fotograficznej albo od dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia.
3. W przypadku zawierania umów za pośrednictwem środków porozumienia na odległość, z zastosowaniem przesłanej przez WARTĘ oferty, wniosek o ubezpieczenie może być złożony drogą elektroniczną, w trakcie rozmowy telefonicznej lub z wykorzystaniem innego kanału dystrybucji. W przypadku zawierania umów za pośrednictwem Internetu, Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną jest udostępniony na stronie www.warta.pl.
4. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki.
5. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie WARTĘ o wszelkich zmianach okoliczności, podanych w wniosku o ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1. Do okoliczności tych należą w szczególności zmiany:
- 1) danych osobowych Ubezpieczonego,
 - 2) nazwy ulicy (np. w wyniku decyzji administracyjnej),
 - 3) zabezpieczeń przeciwwłamaniowych,
 - 4) klasyfikacji palności budynku,
 - 5) właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego (np. w wyniku sprzedaży).

6. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia nagrobków jest załączenie przez Ubezpieczającego dokumentacji fotograficznej przedmiotu ubezpieczenia.
7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 5 spoczywają odpowiednio na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
8. Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.

Doubezpieczenie
§49

1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki, możliwe jest zawarcie doublebezpieczenia do umowy pierwotnej w przypadku:
- 1) konieczności uzupełnienia sumy ubezpieczenia sprzętu poza domem, rowerem poza domem, nagrobków, roślinności ogrodowej oraz sumy gwarancyjnej odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w przypadku ich zmniejszenia w wyniku wypłaty odszkodowania,
 - 2) podwyższenia sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w przypadku zwiększenia wartości ubezpieczonego przedmiotu, z wyłączeniem utraty czynszu i ubezpieczenia NNW,
 - 3) włączenia do ubezpieczenia nowego przedmiotu ubezpieczenia, dotychczas nieobjętego ochroną ubezpieczeniową.
2. Ustalona w powyższy sposób (nowa lub podwyższona) suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.
3. Doubezpieczenie, o którym mowa powyżej, zawierane jest na odrębnym dokumencie ubezpieczenia, w którym wskazany jest okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
§50

1. O ile nie umówiono się inaczej, umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
2. Okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia.
3. O ile nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada w dniu, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność WARTY, rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
5. Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność WARTY, rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
6. W przypadku gdy WARTA ponosi odpowiedzialność przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.
7. W przypadku opłacania składki w ratach i nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności.
8. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia i ustania odpowiedzialności WARTY, stosunek ubezpieczenia wygasa.
9. Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność WARTY ustaje:
- 1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
 - 2) w odniesieniu do elementów w budowie – z chwilą zakończenia budowy odpowiednio: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, garażu lub innego budynku,
 - 3) z upływem 7 dni od dnia, w którym Ubezpieczający otrzyma wezwanie do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłane po upływie terminu jej płatności, o którym mowa w ust. 7 jeśli w tym wezwaniu ubezpieczający został poinformowany, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania spowoduje, że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie,
 - 4) z chwilą poinformowania Ubezpieczonego o wyczerpaniu sum ubezpieczenia, chyba że dokończy on doublebezpieczenie, zgodnie z §49,
 - 5) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie wszystkich przedmiotów ubezpieczenia,
 - 6) w przypadkach określonych w ust. 11–15.
10. W ubezpieczeniu NNW umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność WARTY ustaje w przypadkach określonych w ust. 9 pkt 1, 3, 6, jak również z chwilą śmierci Ubezpieczonego, o ile śmierć ta nie angażuje odpowiedzialności WARTY z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
11. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia:
- 1) w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie,
 - 2) w przypadku zawierania umów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez Ubezpieczającego będącego konsumentem, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.
12. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 11 pkt 1 oraz od umowy zawartej na podstawie zgody na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
13. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia NNW w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
14. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę, po zawiadomieniu WARTY o zmianie właściciela tego przedmiotu, zgodnie z postanowieniami §48 ust. 5 pkt 5. Przeniesienie tych praw wymaga pisemnej zgody WARTY.
15. Jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
16. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo przejścia obowiązków, zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Składka za ubezpieczenie
§51

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności WARTY.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej, w tym w zakresie zniżek i zwyżek, ustala się na podstawie Taryfy Stawek, obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w zależności od:
- 1) przedmiotu ubezpieczenia,
 - 2) adresu miejsca ubezpieczenia,
 - 3) charakteru użytkowania przedmiotu ubezpieczenia,
 - 4) zakresu ubezpieczenia,
 - 5) wysokości sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej,
 - 6) charakteru umowy (nowa/wznowiona),
 - 7) przebiegu ubezpieczenia,
 - 8) schematu płatności składki ubezpieczeniowej.
3. W przypadku doublebezpieczenia określonego w §49 składka należna do zapłaty liczona jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
4. Na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka, decyzją upoważnionego Członka Zarządu WARTY mogą być stosowane stawki specjalne.

- O ile nie umówiono się inaczej, składka lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie ubezpieczenia taką formę płatności, powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
- W przypadku składki przelewem bankowym/przekazem pocztowym jako termin zapłaty składki (raty składki) przyjmuje się datę dokonania wpłaty przez Ubezpieczającego, tj. datę potwierdzenia przez bank polecenia przelewu bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.
- Kolejna rata składki powinna być opłacona (polecenie przelewu/nadanie przekazu powinno być dokonane) w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.
- W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Zwrot składki § 52

- W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu bądź osobie przez niego upoważnionej przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
- Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
- Zwrot składki nie przysługuje w przypadku gdy nastąpiło wyczerpanie sumy ubezpieczenia, w związku z całkowitym wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej.

Postępowanie w przypadku powstania szkody w mieniu § 53

- W razie powstania szkody w mieniu, w tym także w **sprzęcie poza domem, rowerze poza domem, nagrobkach i roślinności ogrodowej**, Ubezpieczony obowiązany jest:
 - użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - poinformować właściwy bank o utracie karty płatniczej lub czeków w wyniku kradzieży z włamaniem, lub rabunku w terminie najpóźniej 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia,
 - poinformować niezwłocznie, najpóźniej 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia, miejscowy organ Policji o każdym:
 - przypadku kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji oraz zgłoszić wykaz utraconych (zniszczonych lub uszkodzonych) przedmiotów z podaniem ich ilości, wartości, producenta itp. informacji,
 - wypadku rowerowym z udziałem pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym, w następstwie którego Ubezpieczony doznał obrażeń ciała.
 - poinformować administrację budynku o szkodzie powstałej w wyniku zalania lub szkodzi, która dotyczy balkonu, loggii lub tarasu najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu ujawnienia się zdarzenia. W przypadku szkody, która dotyczy balkonu, loggii lub tarasu należy wystąpić o pisemne potwierdzenie o braku odpowiedzialności wspólnoty, lub spółdzielni mieszkaniowej, lub innego dysponenta budynku wielorodzinnego za naprawę uszkodzonych elementów,
 - uzyskać pisemne potwierdzenie lekarza weterynarii w przypadku konieczności leczenia bądź śmierci psa lub kota w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
 - niezwłocznie zgłosić szkodę do COK pod numerem telefonu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody. Następnie złożyć wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody postępując zgodnie z podawanymi wskazówkami,
 - złożyć w WARCIE wykaz utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów – z podaniem ich ilości, wartości, roku nabycia, producenta ew. miejsca zakupu oraz inne dokumenty potwierdzające fakt posiadania danego przedmiotu poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub gwarancji, instrukcji obsługi, opakowań itp., – w terminie 7 dni od powiadomienia WARTY o powstaniu szkody,
 - w przypadku utraty lub zniszczenia dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich lub antyków, przedstawić potwierdzenie faktu ich nabycia lub wycenę rzeczoznawców,
 - udokumentować koszty poniesione w związku z wykiełkiem wody poprzez przedstawienie faktur z okresu obejmującego wystąpienie zdarzenia oraz faktur z ostatniego porównywalnego okresu rozliczeniowego przed wystąpieniem szkody,
 - udokumentować fakt wynajmu lub rezerwy mieszkania, w razie szkody w ubezpieczeniu utraty czynszu,
 - nie dokonywać zmian w przedmiocie ubezpieczenia, do czasu przybycia przedstawiciela WARTY w celu ustalenia okoliczności szkody, nie dłużej jednak niż 7 dni od dnia powiadomienia WARTY o powstaniu szkody, chyba że dokonanie zmian jest konieczne w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed powiększeniem się szkody,
 - zezwolić WARCIE na dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn i rozmiarów szkody.
- Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
- Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 pkt 6, WARTA może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.
- Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych w ust. 1 miało wpływ na powstanie szkody, zwiększenie jej rozmiarów lub ustalenie okoliczności zdarzenia i zakresu szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość.

Postępowanie w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance § 54

- W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony Assistance, Ubezpieczony lub inna osoba jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, do skontaktowania się z COK pod numerem podanym na dokumencie ubezpieczenia.
- Zgłosić fakt potrzeby skorzystania z lokalu zastępczego w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
- Osoba zgłaszająca powinna podać następujące informacje:
 - imię i nazwisko Ubezpieczonego,
 - imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 - adres miejsca ubezpieczenia,
 - nr polisy,
 - krótki opis zdarzenia lub nieszczęśliwego wypadku/nagłego zachorowania i rodzaju koniecznej pomocy,
 - numer telefonu do kontaktu z Ubezpieczonym,
 - inne informacje niezbędne do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

Postępowanie w przypadku powstania szkody z OC § 55

- W przypadku szkody, jak również w razie zaistnienia zdarzenia, które może spowodować roszczenie wobec Ubezpieczonego ze strony poszkodowanego, Ubezpieczony zobowiązany jest:
 - użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego roszczenia poszkodowanego, a w przypadku powstania szkody za granicą – 7 dni od momentu powrotu do kraju i otrzymania pisemnego roszczenia poszkodowanego:
 - skontaktować się z COK, którego numer telefoniczny znajduje się w dokumencie ubezpieczenia, zawiadomić o szkodzi i złożyć wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody wraz z kopią pisemnego roszczenia poszkodowanego,

- przekazać informacje o okolicznościach i przyczynach szkody, starać się o ustalenie świadków szkody oraz stosować się do zaleceń WARTY,
 - złożyć dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia oraz własne oświadczenie odnośnie swojej odpowiedzialności za szkodę,
 - zawiadomić pisemnie WARTĘ, jeżeli przeciwko niemu lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność, wszczęto postępowanie karne, administracyjne lub inne, albo jeżeli osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem na drogę sądową.
- na wniosek WARTY, udzielić dodatkowych wyjaśnień i dostarczyć posiadane dowody, potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 - prześłać do WARTY orzeczenie sądu w sprawie związanej ze zdarzeniem, z którego wynika jego odpowiedzialność, w terminie umożliwiającym WARCIE zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.
- Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
 - Jeżeli w związku z powstałą szkodą WARTA zaleciła na piśmie podjęcie środków mających na celu zapobieżenie w przyszłości dalszym szkodom, a Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował się do tego zalecenia, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania za następne szkody powstałe z tej samej przyczyny lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość.
 - Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie szkody, która objęta jest niniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, nie ma skutków prawnych względem WARTY, jeżeli nie wyraziła ona na to uprzednio zgody.

Postępowanie w przypadku powstania szkody z NNW § 56

- Ubezpieczony zobowiązany jest:
 - starać się niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską,
 - uzyskać dokumentację lekarską stwierdzającą rozpoznanie – diagnozę lekarską,
 - zabezpieczyć wszelkie dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem, dla uzasadnienia zgłoszenia roszczeń,
 - niezwłocznie zgłosić szkodę do COK pod numerem telefonu, zamieszczonym na dokumencie ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, jednak nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody,
 - postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK, w szczególności przekazać do WARTY wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody oraz dokumenty lekarskie związane ze zdarzeniem i potwierdzające zasadność roszczeń,
 - na zlecenie WARTY poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez WARTĘ lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia stałego uszczerbku na zdrowiu,
 - w przypadku śmierci Ubezpieczonego z tytułu NNW – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia jest zobowiązana dostarczyć dodatkowo wyciąg z aktu zgonu oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym,
 - w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 7 – osoba uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów pogrzebu zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający ich poniesienie.
- Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust. 1, pkt 4, WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
- W razie niedopełnienia pozostałych obowiązków, o których mowa w ust. 1, WARTA może odmówić wypłaty świadczenia lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia, bądź ustalenie rozmiarów szkody.
- WARTA może wystąpić do Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody na wystąpienie WARTY do podmiotów, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu w celu uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez te osoby danych o jej stanie zdrowia, ustaleniu praw osoby do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia w szczególności do lekarzy, którzy nad Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po wypadku, lub zachorowaniu.
- WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć w wypadku odmowy udzielenia zgody przez Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego bądź podmiotów, które udzielały Ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych na uzyskanie informacji, o których mowa w ust. 4, jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu jej odpowiedzialności.

Wyłączenia generalne § 57

- Wyłączenia generalne mają zastosowanie do ubezpieczenia: mienia, Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW, sprzętu poza domem, roweru poza domem, utraty czynszu, nagrobków i roślinności ogrodowej.
- WARTA nie wypłaca świadczenia w przypadkach, gdy wypłata świadczenia naraziłaby TUIR „WARTA” na jakiegokolwiek handlowe lub gospodarcze sankcje, zakazy lub restrykcje wprowadzone bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rezolucjami ONZ, regulacjami Unii Europejskiej lub decyzjami uprawnionych organów Wielkiej Brytanii, lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- WARTA nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomoc domową:
 - w związku ze stanem nietrzeźwości lub stanem po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów prawa, chyba że środki te zostały przyjęte w celach leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarza,
 - w wyniku działania umyślnego, wyłączenie to nie ma zastosowania w ubezpieczeniu, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
- WARTA nie odpowiada za szkody:
 - wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Wyłączenie to nie ma zastosowania w ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także, jeśli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności,
 - powstałe wskutek:
 - wojny, zbrojnej inwazji, stanu wyjątkowego i innych działań wojennych, bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedziane, wojny domowej, rewolucji, powstania lub zbrojnego przejęcia władzy oraz terrorizmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
 - ograniczeń wprowadzonych decyzjami władz administracyjnych, tak że WARTA lub COK nie będzie mógł zrealizować świadczeń z przyczyn, które od nas nie zależą,
 - środków represyjnych stosowanych przez organy państwa, konfiskaty, nacjonalizacji, zażęć, zarekwirowania lub zniszczenia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze,
 - działania promieniowania jonizującego, laserowego lub maserowego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, azbestu lub sztucznych włókien mineralnych niezależnie od ich postaci i ilości, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

Wypłata odszkodowania § 58

- Odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ zgłoszenia szkody w trybie określonym w § 53 ust. 1 pkt 7, § 55 ust. 1 pkt 2, § 56 ust. 1 pkt 4.
- Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania nie jest możliwe, WARTA wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Przez bezporną część odszkodowania rozumie się część świadczenia WARTY, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

- 1) została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę i równocześnie
- 2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość szkody, jednak z całą pewnością wiadomo, że wysokość szkody przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.
3. WARTA zobowiązana jest powiadomić pisemnie, w terminach określonych w ust. 1–2, osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, o:
 - 1) przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w terminach wskazanych powyżej,
 - 2) odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4. W przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym WARTA wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zwrócić WARCIE wypłaconą kwotę, zaś w przypadku odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub zmienionym przedstawić je do oględzin WARTY w celu weryfikacji odszkodowania.

Roszczenia regresowe

§ 59

1. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi na WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli WARTA pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami WARTY.
2. Nie przechodzi na WARTĘ roszczenie Ubezpieczonego do osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że wyrządziły one szkodę umyślnie.
3. Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody WARTY, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, WARTA może odmówić odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość.
4. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wypłaceniu odszkodowania, WARTA może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

Postanowienia końcowe

§ 60

1. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
4. Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane do WARTY:
 - 1) na piśmie na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
 - 2) na piśmie na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-12869-16149-GHRES-21,
 - 3) elektronicznie za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje,
 - 4) telefonicznie pod nr 502 308 308 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
 - 5) w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.
5. WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową, lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd WARTY.
6. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
 - 1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona [www: https://www.knf.gov.pl](https://www.knf.gov.pl)),
 - 2) Rzecznik Finansowy (strona [www: https://www.rf.gov.pl](https://www.rf.gov.pl)).
7. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.
8. Wszystkie zmiany i odstępstwa od postanowień niniejszych OWU są sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Niniejsze OWU w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22 czerwca 2025 roku.

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Jarosław NIEMIROWSKI

Jarosław PARKOT



INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

	DLA UBEZPIECZAJĄCEGO	DLA UBEZPIECZONEGO
ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa („WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl .	
ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH		WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od Ubezpieczającego w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty ubezpieczenia lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu: 1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. W tym celu WARTA stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszerogowaniem Pani/Pana do określonej grupy, w celu wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez Panią/Pana z WARTĄ, jak również dane dotyczące historii szkodowości. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez pracownika; 2) zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku przedsiębiorców przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia; 3) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia; 4) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw WARTY w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WARTY, tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących WARCIE bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę WARTY; 5) marketingu własnych produktów lub usług WARTY, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WARTĘ, tj. promowania własnych produktów lub usług WARTY, do czasu wyrażenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; 6) dochodzenia roszczeń regresowych przez WARTĘ (w przypadku wypłaty przez WARTĘ odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) – na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę; 7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – na podstawie umowy, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez WARTĘ decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń; 8) ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia szkody lub innego roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem; 9) rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń; 10) oceny satysfakcji z usług WARTY – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez WARTĘ opinii, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia a także w okresie następującym po rozpatrzeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania lub świadczenia zgłoszonych do WARTY; 11) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.	
DO CZEGO PRZYSŁUGUJE PANI/ PANU PRAWO	Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych – czyli uzyskania od WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich przechowywania i źródle ich pozyskania przez WARTĘ; 2) ich sprostowania – czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (o ile nie zakłada to realizacji umowy lub obowiązków WARTY wynikających z przepisów prawa); 4) ograniczenia przetwarzania – czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający WARCIE zweryfikować zasadność żądania; 5) przenoszenia swoich danych – czyli do uzyskania od WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) WARCIE i które WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby WARTA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe; 6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez WARTĘ; Pomimo sprzeciwu WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykáže istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez WARTĘ; 7) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z WARTĄ przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.	
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.	
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej – o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
	Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, dostawcom usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia, windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.	
INNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH	WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: biur informacji gospodarczej oraz biur informacji kredytowej – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; innych zakładów ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny – w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.	WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – m.in. w zakresie historii szkodowości i weryfikacji danych podmiotu; innych zakładów ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówek medycznych – w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda; dostawców usług assistance – w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.
OBOWIAZEK PODANIA DANYCH	Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.	